

lust führen, der für das Unternehmen weitreichende Folgen – bis hin zur Insolvenz – haben könnte.

Eine Solvabilitätsplanung hilft, eine zu niedrige Solvenzquote zu vermeiden und stellt somit sicher, dass das Unternehmen immer über ausreichend Eigenmittel verfügt, um die eingegangenen Risiken zu decken. In diesem Kontext spielt auch der bereits genannte Begriff „Risikoappetit“ eine Rolle. Versicherungsunternehmen legen im Rahmen ihrer Strategie fest, wie viele Risiken sie eingehen möchten beziehungsweise wie hoch die Solvabilitätskennzahl sein soll. Bei einigen kapitalmarktnotierten Unternehmen liegt die geplante Solvabilitätskennzahl bei um die 200 %. Mithilfe verschiedener Risikomanagementmaßnahmen wird die Erreichung dieser Kennzahl aktiv gesteuert. Eine Methode ist dabei beispielsweise Rückversicherung, womit Risiken vom Erstversicherer an den Rückversicherer transferiert werden. [siehe Kapitel 4.3].

Bisher haben wir uns auf die Vermeidung eines finanziellen Verlusts und damit interne Zwecke des Risikomanagements fokussiert. Im Folgenden wird diese Sichtweise um die regulatorischen Anforderungen ergänzt.

3.5 Versicherungsaufsicht

Die Versicherungsaufsicht ist ein zentrales Element der Finanzmarktregulierung in Deutschland und hat folgende Ziele:

1. Schutz der Interessen der Versicherten
2. Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Stabilität der Versicherungswirtschaft
3. Identifikation von Risiken für das Finanzsystem

Die Aufsicht sorgt dafür, dass Versicherungsunternehmen jederzeit in der Lage sind, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, und dabei in geordneten, transparenten Strukturen agieren.

Insbesondere der Versichertenschutz beziehungsweise Verbraucherschutz ist eine elementare Aufgabe der Aufsicht. Da sich das Produkt Versicherung grundlegend von anderen Produkten unterscheidet, ist das Vertrauen der Versicherungsnehmer in die Versicherungsbranche der wichtigste Baustein für den Erfolg der Branche. Die Versicherungsnehmer vertrauen – wie beispielsweise in der Lebensversicherung – über Jahre ihr Geld einem Versicherungsunternehmen an, in der Absicht, viele Jahre oder Jahrzehnte später Geld von dem Versicherungsunternehmen ausgezahlt zu bekommen.

Die Aufsicht über Versicherungsunternehmen in Deutschland beruht auf mehreren gesetzlichen Grundlagen:

- Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
- Solvency-II-Richtlinie (EU-Richtlinie 2009/138/EG)
- Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Weitere Verordnungen und Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die **Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht** (BaFin) ist die zentrale Aufsichtsbehörde für den Versicherungssektor in Deutschland. Sie wurde im Jahr 2002 durch die Zusammenlegung von drei ehemaligen Aufsichtsämtern gegründet und ist dem Bundesministerium der Finanzen unterstellt. Sie hat ihren Sitz in Bonn.

Der versicherungsaufsichtliche Aufgabenbereich der BaFin umfasst folgende Tätigkeiten, wobei die Sicherstellung fairer Bedingungen für die Versicherungsnehmer im Vordergrund steht:

- **Erlaubniserteilung:** Prüfung und Genehmigung zur Aufnahme des Versicherungsgeschäfts.
- **Marktaufsicht:** Überwachung der Produktgestaltung, Prämienkalkulation und Geschäftsmodelle.
- **Risikomanagement und Governance:** Überprüfung der organisatorischen Strukturen und internen Kontrollsysteme.
- **Solvabilitätsüberwachung:** Kontrolle der Eigenmittelausstattung nach Solvency II.
- **Sicherstellung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit:** Verhinderung von Insolvenzrisiken.

Die BaFin ist Teil des europäischen Aufsichtssystems und arbeitet eng mit EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) zusammen. **EIOPA** ist die europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung. Sie gibt Leitlinien heraus, führt Stresstests durch und sorgt für eine einheitliche Anwendung des Solvency-II-Regelwerks in den europäischen Mitgliedstaaten. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

Der Vollständigkeit halber ist noch die **IAIS** (International Association of Insurance Supervisors) zu nennen. Die IAIS ist eine Vereinigung von Versicherungsaufsichtsbehörden aus mehr als 200 Ländern weltweit und hat das Ziel einer effektiven und konsistenten Aufsicht der Versicherungsbranche zum Schutz der Versicherungsnehmer und zur Förderung von stabilen Versicherungsmärkten.

Die Versicherungsaufsicht in Deutschland ist ein vielschichtiges System, das auf nationalen und europäischen Regelwerken basiert. Mit der BaFin verfügt Deutschland über eine leistungsfähige Aufsichtsbehörde, die sowohl die Stabilität des Marktes als auch den Schutz der Versicherten sicherstellt. Die Integration in den europäischen

Aufsichtsrahmen sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Vorschriften und Instrumenten gewährleisten eine moderne, risikoorientierte und transparente Aufsichtspraxis.

3.6 Regulatorische Anforderungen

Bereits 1973 wurde mit der sogenannten „Erste Richtlinie Lebensversicherung“ (Richtlinie 73/239/EWG) ein regulatorisches Aufsichtssystem eingeführt, welches ein paar Jahre später durch weitere Richtlinien zur Nichtlebensversicherung (Richtlinie 79/267/EWG) ergänzt wurde und als Solvency I bezeichnet wurde.

Über mehrere Jahrzehnte galt das sogenannte Solvency-I-System als aufsichtsrechtlicher Rahmen für Versicherungsunternehmen in der Europäischen Union.

Solvency I hatte zum Ziel, eine Mindestkapitalausstattung von Versicherungsunternehmen sicherzustellen. Es basierte dabei im Wesentlichen auf zwei Komponenten:

1. Die Solvenzspanne (Solvency Margin): Sie war das Maß für die Eigenmittelausstattung und sollte als Sicherheitsreserve dienen.
2. Die Mindestgarantieforderung: Ein absoluter Mindestbetrag an Eigenmitteln, den jedes Versicherungsunternehmen vorhalten musste.

Die Berechnung der erforderlichen Solvenzspanne basierte auf einfachen Kennzahlen und unterschied sich je nach Versicherungszweig. Im Bereich der Nichtlebensversicherung basierte die geforderte Solvenzspanne beispielsweise auf einer Kombination aus Bruttoprämienvolumen und durchschnittlichen Schadenkosten. Für Lebensversicherungen spielten dagegen die mathematischen Rückstellungen und versicherungstechnischen Verpflichtungen eine größere Rolle.

Ein zentrales Merkmal war die einfache Anwendbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Kleinere und mittlere Versicherungsunternehmen konnten ohne komplexe Modelle ihren Solvenzstatus berechnen und gegenüber der Aufsicht nachweisen.

Bei Solvency I handelte es sich jedoch um eine statische, vergangenheitsorientierte Betrachtung, die keine differenzierte Risikoanalyse beinhaltete. Daher wurde Solvency I im Laufe der Zeit zunehmend kritisiert. Die wesentlichen Schwachstellen waren:

- **Keine Risikodifferenzierung:** Alle Unternehmen mussten die gleichen Anforderungen erfüllen – unabhängig von ihrer individuellen Risikosituation.
- **Vergangenheitsbezogenheit:** Die Kapitalanforderung basierte auf historischen Daten, nicht auf aktuellen oder zukünftigen Risiken.
- **Marktverzerrungen:** Aufgrund der starren Vorschriften war eine flexible Kapitalsteuerung kaum möglich.

- **Keine Integration qualitativer Anforderungen:** Governance, Risikomanagement und interne Kontrollsysteme wurden nicht berücksichtigt.
- **Mangel an Transparenz und Vergleichbarkeit:** Unternehmen konnten trotz gleicher Solvenzquote sehr unterschiedliche Risikoprofile haben.

Diese Defizite wurden insbesondere nach der Finanzkrise 2008 deutlich, als viele Unternehmen unter systemischen Risiken litten, die im Solvency-I-Regime nicht angemessen abgebildet wurden.

Schon in den frühen 2000er Jahren begannen die Vorbereitungen für ein neues Aufsichtsregime, das besser an die Anforderungen moderner Finanzmärkte angepasst war. Mithilfe von Expertengruppen, Konsultationen und empirischen Studien (zum Beispiel den Quantitative Impact Studies – QIS) wurde schrittweise ein neues Rahmenwerk entwickelt: Solvency II.

3.7 Solvency II

3.7.1 Einführung und Einleitung

Die Idee zu einem modernen, risikobasierten Aufsichtssystem entstand bereits Ende der 1990er-Jahre. Die Europäische Kommission leitete erste Analysen ein und verkündete 2001 in einem offiziellen Dokument das Ziel, ein grundlegend neues Aufsichtssystem für Versicherungsunternehmen zu schaffen. Der Begriff „Solvency II“ wurde erstmals öffentlich verwendet.

Entgegen Solvency I sollte die Entwicklung von Solvency II sich nicht nur auf Kapitalanforderungen beschränken, sondern ein ganzheitliches Steuerungs- und Aufsichtskonzept beinhalten. Daher wurde ein systematischer, mehrjähriger Projektprozess gestartet, der alle Akteure einband:

- Europäische Kommission
- Nationale Aufsichtsbehörden (wie BaFin)
- Fachverbände und Industrie (zum Beispiel GDV, Insurance Europe)
- Wissenschaft und Aktuarien

Die Entstehung von Solvency II war ein iterativer, mehrstufiger Prozess:

a) Konsultationen und Arbeitsgruppen

Zwischen 2002 und 2007 fanden intensive Konsultationen mit den verschiedenen Akteuren statt. Parallel wurden diverse Expertengruppen und technische Arbeits-

kreise unter Leitung der damaligen CEIOPS (Vorläufer der heutigen EIOPA) gebildet. Ziel war es, eine praxisnahe und risikosensitive Regulierung zu entwickeln.

b) Quantitative Impact Studies (QIS)

Ein wesentliches Element zur Wirkung und Machbarkeit waren die sogenannten Quantitative Impact Studies (QIS). In fünf Runden (QIS1 bis QIS5) zwischen 2005 und 2010 testeten Versicherungsunternehmen in ganz Europa freiwillig die geplanten Berechnungsmethoden.

Diese Studien ermöglichten es, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, Annahmen zu kalibrieren und einen Dialog zwischen Regulierern und Industrie zu etablieren.

c) Verabschiedung der Richtlinie

Nach Jahren intensiver Vorbereitung legte die Europäische Kommission 2007 ihren Vorschlag zur Solvency-II-Richtlinie vor. Schließlich wurde die Solvency-II-Richtlinie 2009/138/EG am 25. November 2009 vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union verabschiedet.

Bei Solvency II handelt es sich um das aktuelle europäische Aufsichtssystem. Es gilt für alle (Rück-)Versicherungsunternehmen und -gruppen mit Sitz in der Europäischen Union. Ausgenommen sind nur – unter bestimmten Bedingungen – sehr kleine Versicherungsunternehmen, insbesondere wenn deren Bruttobeitragseinnahmen unter 5 Millionen € liegen.

Solvency II trat am 1. Januar 2016 nach mehrmaliger Verschiebung endgültig in Kraft. Es ist ein risikobasiertes Aufsichtssystem. Somit orientiert sich also die Intensität und Ausgestaltung der Regulierung und Überwachung am tatsächlichen Risikoprofil eines Unternehmens – anders als in Solvency I, wo pauschale oder einheitliche Anforderungen für alle Marktteilnehmer vorgegeben waren.

Solvency II war auch für einige Länder weltweit Ausgangsbasis für eine Neugestaltung deren Aufsichtssysteme. In den Jahren 2013 bis 2020 wurden in vielen Ländern neue Aufsichtssysteme eingeführt, die überwiegend einem risikobasierten Ansatz folgten.

Die Solvency-II-Rahmenrichtlinie wurde von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis zum 31. März 2015 in nationales Recht umgesetzt. In Deutschland erfolgte die Umsetzung durch das Gesetz zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen im Versicherungsaufsichtsgesetz.

Das **Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)** bildet die zentrale gesetzliche Grundlage für die Regulierung und Beaufsichtigung von Versicherungsunternehmen in Deutschland. Es regelt die Voraussetzungen für die Geschäftstätigkeit, die Anforderungen an die Unternehmensführung, die Eigenmittelausstattung sowie die Berichtspflichten gegenüber der Aufsicht.

Somit spiegelt das VAG auch die fünf übergeordneten Ziele von Solvency II:

1. Erhöhung des Schutzes der Versicherungsnehmer
2. Stärkung der Finanzstabilität in Europa
3. Einführung eines risikobasierten Kapitalansatzes
4. Förderung eines einheitlichen europäischen Binnenmarkts
5. Anreiz zur Verbesserung der Unternehmensführung und Risikosteuerung

Die finale Ausgestaltung und Umsetzung von Solvency II vollzog sich in einem mehrstufigen Prozess nach dem sogenannten Lamfalussy-Verfahren. Heute existieren aufbauend auf der Solvency-II-Richtlinie eine delegierte Rechtsakte, technische Standards und aufsichtliche Leitlinien, Empfehlungen und Auslegungsentscheidungen. Im Folgenden werden die wesentlichsten Elemente von Solvency II vorgestellt, ohne in die entsprechenden Dokumente zu verlinken.

Für die Versicherungsunternehmen in Deutschland und auch den anderen Ländern der Europäischen Union war die Einführung von Solvency II mit einigen Herausforderungen verbunden:

- **Technische Komplexität:** Die Umstellung der Bilanzen war anspruchsvoll.
- **Datenverfügbarkeit und IT-Infrastruktur:** Viele Unternehmen mussten ihre Systeme grundlegend modernisieren.
- **Kalibrierungsfragen:** Die Höhe der Kapitalanforderungen war lange umstritten.
- **Proportionalität in der Praxis:** Kleine Versicherer befürchteten übermäßige Belastung.

Solvency II steht für einen Paradigmenwechsel: Weg von pauschalen Vorgaben hin zu einer dynamischen, marktorientierten und qualitativ fundierten Aufsichtspraxis. Auch wenn die Umsetzung mit Herausforderungen verbunden war, gilt Solvency II heute international als eines der modernsten Aufsichtssysteme weltweit – und ist eine Blaupause für andere Branchen und Regionen.

3.7.2 Aufbau Solvency II

Das europäische Aufsichtssystem Solvency II wurde als umfassendes und risikobasiertes Regelwerk für Versicherungsunternehmen konzipiert. Es regelt nicht nur – wie wir es von Solvency I kennen – die Höhe der Eigenmittel, die ein Unternehmen zur Abdeckung seiner Risiken vorhalten muss, sondern auch die Anforderungen an Risikomanagement, Unternehmensführung und Transparenz. Der Aufbau von Solvency II folgt dabei einem Drei-Säulen-Modell, das quantitative, qualitative und berichtspflichtige

Aspekte systematisch miteinander verbindet. Damit verwendet Solvency II auch den Ansatz, der bereits mit Basel II für den Bankensektor eingeführt worden war.

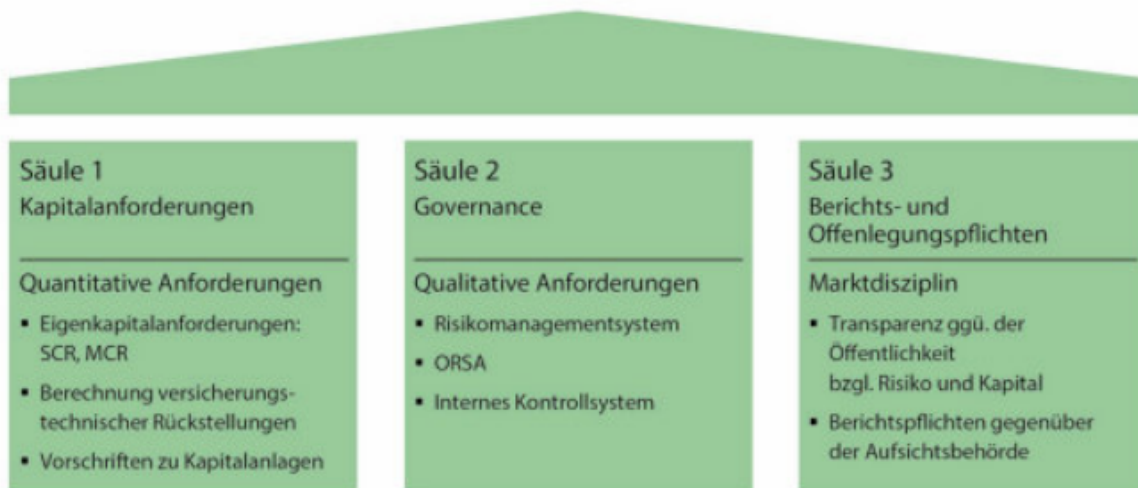


Abbildung 3.2: Die drei Säulen von Solvency II mit den jeweiligen Schwerpunkten

Die drei Säulen von Solvency II:

1. Die erste Säule umfasst die Berechnung des Solvabilitätskapitalbedarfs, die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Eigenmittelklassifizierung.
2. Die zweite Säule ergänzt die quantitativen Vorgaben um qualitative Anforderungen an die Organisationsstruktur, Steuerung und Risikokultur der Unternehmen.
3. Die dritte Säule enthält Vorschriften zur Offenlegung und Berichterstattung an die Öffentlichkeit und an die Aufsichtsbehörde.

Die drei Säulen von Solvency II sind eng miteinander verzahnt und kombiniert. Davon ungeachtet, werden wir die drei Säulen im Folgenden zunächst einzeln betrachten.

3.7.2.1 Säule 1 – Quantitative Anforderungen

Die erste Säule von Solvency II legt den Fokus auf die quantitative Bewertung der Risiken und der Kapitalausstattung von Versicherungsunternehmen. Unter quantitativer Bewertung von Risiken verstehen wir die Berechnung von Risiko mit einem mathematischen Modell. Säule 1 bildet das Fundament des aufsichtsrechtlichen Systems und soll sicherstellen, dass Versicherer über ausreichend Eigenmittel verfügen, um ihre Verpflichtungen auch unter Stressbedingungen erfüllen zu können. Die zentrale Idee besteht darin, dass die Kapitalanforderungen dem individuellen Risikoprofil eines Unternehmens angemessen sein müssen. Das bedeutet, dass die zu berechnende Solvenzquote über 100 % liegt.

Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

Solvency II basiert auf einer ökonomischen Sichtweise. Das bedeutet, dass für die Berechnung von Risikokapital Marktwerte zu verwenden sind und eine ökonomische Bilanz aufgestellt werden muss, um die vorhandenen Eigenmittel zu ermitteln.

Das zentrale Element der ersten Säule ist die sogenannte Solvabilitätskapitalanforderung. So wird das benötigte Risikokapital unter Solvency II genannt. Da Solvency II ein europäisches System ist, wird auch oft der englische Begriff Solvency Capital Requirement mit der Abkürzung SCR verwendet.

Zur Ermittlung des Risikokapitals wird in Solvency II das Risikomaß „Value at Risk“ mit einem bestimmten Konfidenzintervall verwendet. Auf diese Kennzahl wird in diesem Kontext nicht weiter eingegangen. Die Solvabilitätskapitalanforderung beziehungsweise das SCR stellt das ökonomisch notwendige Kapital dar, das ein Versicherungsunternehmen vorhalten muss, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5 % innerhalb eines Jahres nicht insolvent zu werden. Anders gesagt steht die Höhe des Risikokapitals für einen Verlust, der in dieser Höhe nur einmal in 200 Jahren erwartet wird. Das SCR soll also auch unter widrigen Marktbedingungen die Zahlungsfähigkeit sichern.

Die Berechnung des SCR kann in Solvency II auf verschiedene Arten erfolgen, wie folgende Abbildung zeigt.

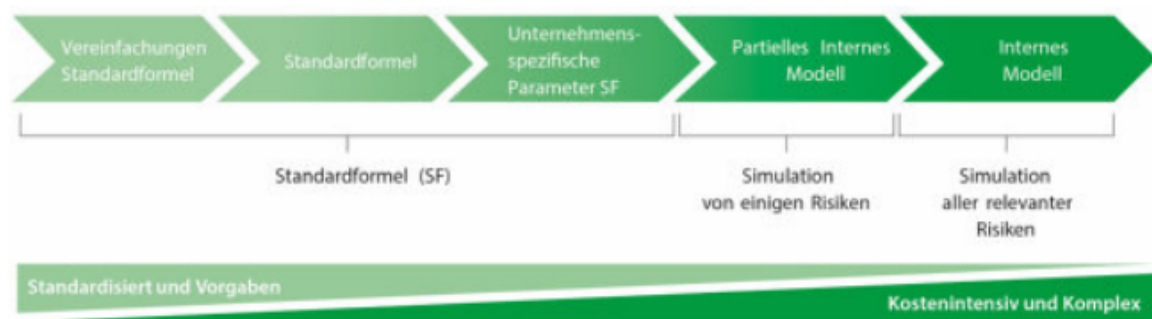


Abbildung 3.3: Berechnungsmöglichkeiten des SCR im Rahmen von Solvency II

Die meisten Unternehmen verwenden die in Solvency II definierte Standardformel – gegebenenfalls mit möglichen Vereinfachungen oder unternehmensspezifischen Werten. Die Standardformel basiert auf einem deterministischen Berechnungsmodell und deckt die quantitativen Risikomodule.

Alternativ kann ein Versicherungsunternehmen partiell interne Modelle oder ein vollständig internes Modell verwenden, das die tatsächlichen Risiken spezifischer und unternehmensorientierter abbildet. Bei partiell internen Modellen werden einzelne Module der Standardformel durch interne Teilmodelle ersetzt. Ein vollständig internes Modell basiert auf einer vollständig stochastischen Berechnung des SCR. Diese Mo-

delle müssen von der Aufsicht genehmigt werden und erfordern umfangreiche Dokumentation, Validierung und Tests.

Übersicht Risikomodule

Die Standardformel gliedert sich in die folgenden Hauptrisikomodule:

1. Versicherungstechnisches Risiko
2. Marktrisiko
3. Kreditrisiko (Gegenparteiausfallrisiko)
4. Immaterielle Vermögensgegenstände
5. Operationelles Risiko
6. Adjustierung durch Diversifikation und Verlustausgleich (zum Beispiel mit latenten Steuern)

Einige dieser Hauptrisikomodule (zum Beispiel Marktrisiko und versicherungstechnisches Risiko) sind in Untermodule aufgeteilt. Nachdem alle Risiken der Untermodule quantifiziert wurden, werden sie zum SCR des Hauptrisikomoduls aggregiert. Dabei kommen vordefinierte Korrelationsmatrizen zum Einsatz, die die Diversifikation zwischen den Modulen berücksichtigen. Das bedeutet: Nicht alle Risiken treten gleichzeitig mit maximalem Ausmaß auf – durch ihre teilweise Unabhängigkeit reduziert sich der Kapitalbedarf im Vergleich zur bloßen Addition der Einzelbeträge.

Der gleiche Berechnungsansatz mit Korrelationsmatrizen erfolgt bei der Berechnung des Basic-SCR. Dieses wird durch eine Aggregation der Hauptrisikomodule „Versicherungstechnisches Risiko“, „Marktrisiko“, „Gegenparteiausfallrisiko“ und „Immaterielle Vermögensgegenstände“ berechnet.

Das „Operationelle Risiko“ wird zum Basic-SCR hinzugerechnet, und es erfolgen Anpassungen beispielsweise aufgrund latenter Steuern, um den Gesamtsolvabilitätsbedarf – das SCR – zu berechnen.

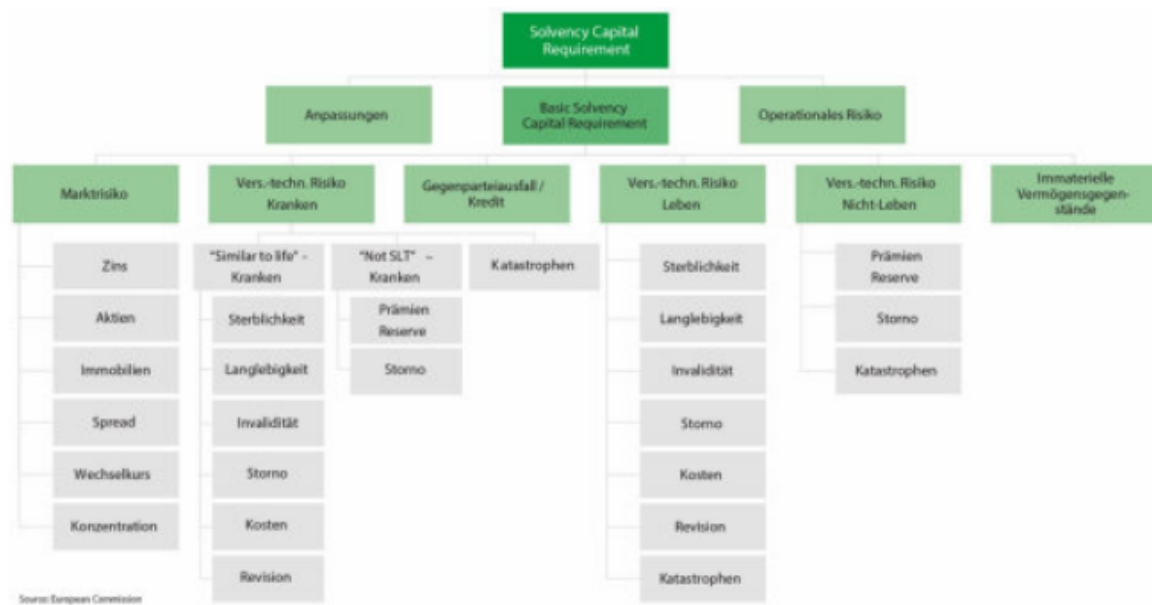


Abbildung 3.4: Die Risikomodul im Standardansatz von Solvency II

Im Folgenden werden die einzelnen Risikomodul detaillierter vorgestellt:

1. Versicherungstechnisches Risiko

Dieses Modul bildet die Risiken ab, die direkt aus dem Versicherungsgeschäft resultieren – also durch Prämien, Schäden, Rückstellungen und Vertragsbedingungen. Es wird unterteilt in:

- **Lebensversicherungstechnisches Risiko:** Risiken durch Langlebigkeit, Sterblichkeit, Berufsunfähigkeit, Storno etc.
- **Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko:** Risiken durch Schadenhäufigkeit und -höhe, insbesondere bei Naturkatastrophen oder Großschäden.
- **Krankenversicherungstechnisches Risiko:** Risiken im Zusammenhang mit medizinischen Kosten und biometrischen Faktoren.

Hierbei wird unter anderem geprüft, wie stark Abweichungen vom Erwartungswert (zum Beispiel höhere Sterblichkeit oder unerwartete Stornos) die Verpflichtungen des Unternehmens verändern würden.

2. Marktrisiko

Das Marktrisiko beschreibt Verluste, die durch Änderungen der Marktpreise von Kapitalanlagen entstehen können. Es umfasst folgende Untermodule:

- **Zinsänderungsrisiko:** Verluste durch veränderte Marktzinsen bei verzinslichen Anlagen und Verpflichtungen.
- **Aktienrisiko:** Kursverluste bei Aktienanlagen.

- **Immobilienrisiko:** Wertveränderungen bei Immobilienanlagen.
- **Spreadrisiko:** Veränderung der Risikoprämien von Anleihen gegenüber sicheren Referenzzinssätzen.
- **Wechselkursrisiko:** Verluste durch ungünstige Wechselkursveränderungen bei Fremdwährungspositionen.
- **Konzentrationsrisiko.** Risiken durch zu starke Gewichtung einzelner Emittenten oder Assetklassen.

3. Kreditrisiko (Gegenparteiausfallrisiko)

Dieses Modul deckt das Risiko ab, dass eine Gegenpartei – zum Beispiel ein Rückversicherer oder ein Derivatekontrahent – ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Es wird ebenfalls in zwei Komponenten unterteilt:

- **Typ-1-Gegenparteien:** Rückversicherer, Banken, zentrale Gegenparteien (höheres Ausfallrisiko bei Einzelereignis)
- **Typ-2-Gegenparteien.** Versicherungsnehmer, Vermittler, kleinere Partner (viele Einzelrisiken, aber geringere Einzelwirkung)

Die Bewertung basiert auf Bonität, Forderungshöhe, Sicherheiten und vertraglichen Regelungen.

4. Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Rahmen von Solvency II spielen immaterielle Vermögensgegenstände (zum Beispiel Markenrechte, Software, Patente, Kundenbeziehungen) eine untergeordnete, aber besonders restriktiv behandelte Rolle. Grund dafür ist ihre meist eingeschränkte Liquidierbarkeit und die Unsicherheit in der Bewertung – insbesondere in Stress- oder Abwicklungsszenarien.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht-physische wirtschaftliche Güter, die auf der Aktivseite der Bilanz stehen, aber keinen direkt realisierbaren Marktwert haben – zumindest nicht in der gleichen Verlässlichkeit wie zum Beispiel Kapitalanlagen oder Rückversicherungsforderungen.

Um diese sowohl in der Bilanz als auch folglich in der Standardformel anzusetzen, sind restriktive Anforderungen zu erfüllen. Daher spielen sie eine untergeordnete Rolle.

5. Operationelles Risiko

Das operationelle Risiko bezieht sich auf Verluste, die aus internen Prozessfehlern, Systemausfällen, menschlichen Fehlern oder externen Ereignissen (zum Beispiel Cyberangriffen, Naturkatastrophen) entstehen. Die externen Ereignisse, die beispielsweise zu einer Betriebsunterbrechung führen können, sind dabei von versicherungstechnischen Risiken abzugrenzen.

Die Standardformel sieht eine vereinfachte, pauschale Berechnung vor, die sich in der Regel an der Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen und der Prämienvolumina orientiert. Im Standardansatz erfolgt keine direkte Modellierung einzelner operationeller Risiken.

Über die Quantifizierung von operationellen Risiken gab es in der Entstehungszeit von Solvency II zahlreiche Diskussionen. Es stellte sich die Frage, ob es sinnvoll ist, für die Risiken in diesem Modul Risikokapital vorzuhalten, oder ob es eher als qualitatives Risiko betrachtet wird und entsprechende Gegenmaßnahmen zur Prävention notwendig wären. Letztendlich wird das operationelle Risiko sowohl als quantitatives als auch als qualitatives Risiko betrachtet. Somit wird es uns auch in der Säule 2 wieder begegnen.

Die Berechnung des einzelnen Risikokapitals der Module basiert auf einem vordefinierten Ansatz, der zumeist ein sogenanntes „Schockszenario“ darstellt. Der Ansatz basiert dabei auf dem bereits erwähnten Risikomaß Value-at-Risk mit einem Konfidenzlevel von 99,5 %.

Die Standardformel von Solvency II bietet mit diesem Ansatz ein strukturiertes, nachvollziehbares System zur Quantifizierung des Kapitalbedarfs auf Basis der individuellen Risikoexponierung eines Versicherungsunternehmens. Die Aufteilung in Risikomodule sorgt für Transparenz, Konsistenz und Vergleichbarkeit.

Der Ansatz zeigt auch auf, dass die Berechnung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs deutlich komplexer und umfangreicher ist, als es unter Solvency I der Fall war.

Neben dem SCR wird auch eine Mindestkapitalanforderung (Minimum Capital Requirement – MCR) mit einem vereinfachten Ansatz berechnet. Die Mindestkapitalanforderung ist die untere Grenze der Eigenmittelausstattung und dient als zusätzliche Sicherheitsbarriere. Sie ist weniger risikosensitiv als das SCR und stellt sicher, dass die Unternehmen zumindest eine grundlegende Kapitalausstattung besitzen.

Wie bereits in einem vorherigen Kapitel beschrieben, wird die Risikoexponierung – also das SCR – in ein Verhältnis zu der Risikotragfähigkeit – also den vorhandenen Eigenmitteln – gesetzt, um die „finanzielle Sicherheit“ eines Unternehmens über die Solvenzquote zu bestimmen. Daher handelt der nächste Abschnitt von den Eigenmitteln.

Marktwertbilanzierung und Eigenmittelermittlung unter Solvency II

Solvency II verfolgt das Ziel, die finanzielle Lage von Versicherungsunternehmen möglichst realistisch, zeitnah und risikosensibel abzubilden. Ein zentrales Element dabei ist die sogenannte marktwertbasierte Bilanzierung („market-consistent valuation“) in Verbindung mit der präzisen Ermittlung der verfügbaren Eigenmittel. Neben der Ermittlung des SCR bildet dieses Konzept das Fundament für die quantitative Bewertung im Rahmen der ersten Säule von Solvency II.

Die Solvency-II-Bilanz unterscheidet sich grundlegend von der handelsrechtlichen Bilanz (zum Beispiel nach HGB oder IFRS). Während letztere auf Vorsichtsprinzipien und historische Kosten setzt, basiert die Solvency-II-Bilanz auf den aktuellen ökonomischen Werten der Vermögensgegenwerte (Aktivseite) und Verbindlichkeiten (Passivseite). Alle Positionen sind so zu bewerten, als würden sie am Bilanzstichtag am Markt veräußert oder erfüllt.

Für Vermögenswerte auf der Aktivseite bedeutet dies:

- Börsennotierte Wertpapiere werden mit Marktpreisen bewertet.
- Immobilien werden regelmäßig extern bewertet.
- Derivate und strukturierte Produkte werden auf Basis von Bewertungsmodellen angesetzt.

Für Verbindlichkeiten auf der Passivseite und damit insbesondere für die versicherungstechnischen Rückstellungen gilt:

- Die Rückstellungen werden als „Best Estimate Liabilities“ (BEL) berechnet. Dabei handelt es sich um den erwarteten Barwert der künftigen Verpflichtungen, unter Verwendung aktueller Annahmen (Sterblichkeit, Schadenaufwand, Storno etc.).
- Zusätzlich wird eine „Risikomarge“ angesetzt, die jenes Kapital abbildet, das ein Dritter verlangen würde, um die Verpflichtungen zu übernehmen.

Diese marktkonsistente Bilanz bildet die Grundlage für die Ermittlung der Solvenzkapitalanforderung (SCR) und die Eigenmittelausstattung. Da wir die Berechnung des SCR bereits im Abschnitt 3.7.2.1 betrachtet haben, werfen wir nun ein Blick auf die Ermittlung der vorhandenen Eigenmittel.

Die **vorhandenen Eigenmittel** – in Solvency II „Own Funds“ genannt – ergeben sich aus der Differenz zwischen den marktkonsistent bewerteten Vermögenswerten und den Marktwerten der Verbindlichkeiten.

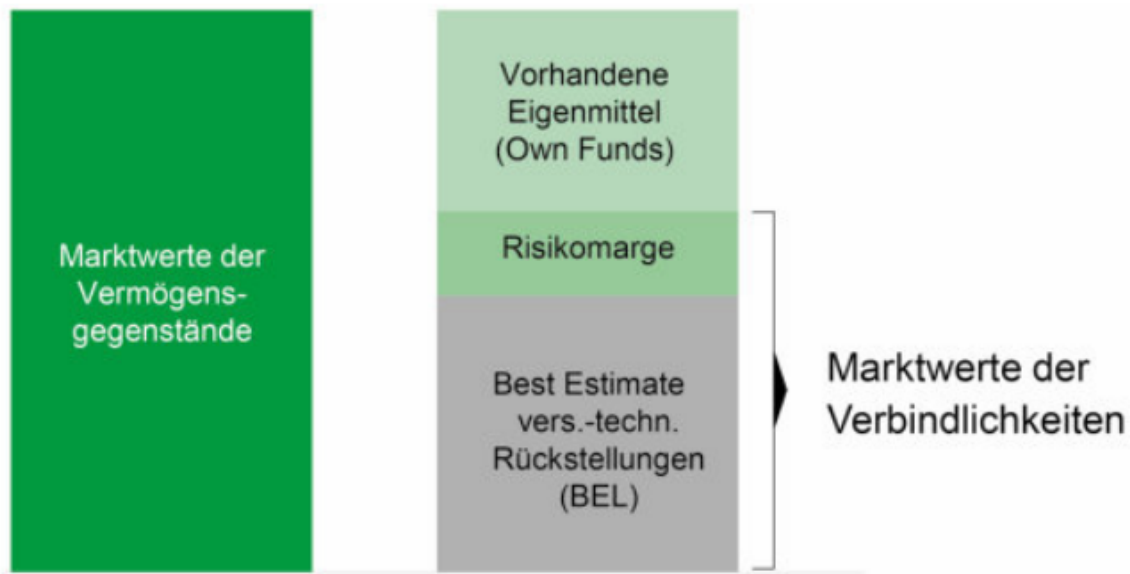


Abbildung 3.5: Solvency II-Bilanz zur Ermittlung der „Vorhandenen Eigenmittel“

Zur Berechnung der verfügbaren Eigenmittel gelten weitere bestimmte qualitative Anforderungen an die Eigenmittelbestandteile. Diese werden in drei Stufen („Tiers“) unterteilt:

- Tier 1: Eigenmittel höchster Qualität (zum Beispiel Stammkapital, Rücklagen, einbehaltene Gewinne), die dauerhaft zur Verfügung stehen und höchste Verlustabsorptionsfähigkeit besitzen.
- Tier 2: Ergänzungskapital mit begrenzter Verfügbarkeit oder Verlusttragfähigkeit (zum Beispiel nachrangige Schuldtitel).
- Tier 3: Eigenmittel geringster Qualität, die nur eingeschränkt zur Bedeckung des SCR verwendet werden dürfen (zum Beispiel bestimmte befristete oder nachrangige Instrumente).

Die Zuordnung erfolgt nach Kriterien wie Dauerhaftigkeit, Nachrangigkeit, Kündbarkeit und Ausschüttungsbeschränkungen.

Die Unterteilung der Eigenmittel ist notwendig, da die Eigenmittel nur in bestimmtem Umfang zur Bedeckung des SCR beziehungsweise MCR herangezogen werden dürfen. Beispielsweise dürfen Tier-2- und Tier-3-Mittel zusammen nur bis zu 50 % des SCR decken. Für die Bedeckung des MCR sind nur Tier-1- und teilweise Tier-2-Mittel zulässig.

Solvenzquote

Nach der Berechnung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs und der anrechenbaren Eigenmittel kann die Solvency II-Quote berechnet werden:

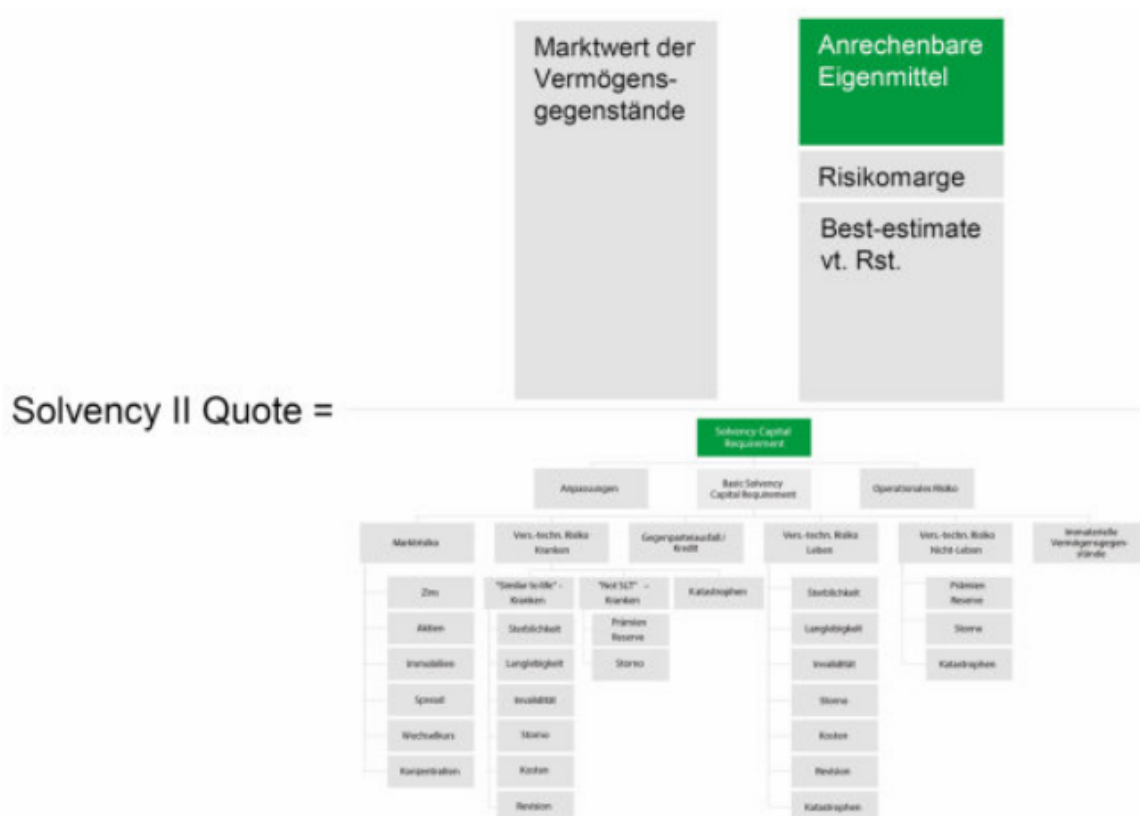


Abbildung 3.6: Berechnung der Solvenzquote

Solvenzquote = (Verfügbare Eigenmittel/Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)) × 100 %

Die Solvenzquote ist eine zentrale Kennzahl im Solvency-II-System und gibt das Verhältnis der verfügbaren Eigenmittel zur Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) an. Sie zeigt an, inwieweit ein Versicherungsunternehmen mit eigenem Kapital gegen seine quantifizierten Risiken abgesichert ist. Bei der Berechnung dürfen nur die anrechenbaren Eigenmittel berücksichtigt werden, die nach Solvency II als tierklassifiziert und verfügbar gelten.

Sinkt die Solvenzquote unter 100 %, ist dies ein Signal dafür, dass die vorhandenen Eigenmittel nicht mehr ausreichen, um die aufsichtsrechtlich erforderliche Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) vollständig zu decken. In einem solchen Fall sieht das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) – in Umsetzung der Solvency-II-Richtlinie – abgestufte Maßnahmen und Interventionsmöglichkeiten für die Aufsicht vor.

Rechtlicher Rahmen

Gemäß § 137 VAG ist das betroffene Unternehmen verpflichtet, der BaFin unverzüglich eine Sanierungsmaßnahme in Form eines realistischen und nachvollziehbaren Plans vorzulegen, um innerhalb eines angemessenen Zeitraums wieder eine SCR-Bedeckung von mindestens 100 % herzustellen. Dieser sogenannte Finanzierungsplan

muss die Ursachen der Unterdeckung analysieren und geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Solvenz aufzeigen.

Die Aufsicht hat in dieser Situation weitreichende Eingriffsrechte. Zu den typischen Maßnahmen zählen:

- Anforderung eines Sanierungsplans mit konkretem Zeitplan und Berichtspflichten
- Einschränkung oder Untersagung von Dividenden- und Bonuszahlungen
- Kapitalerhöhungsanordnungen
- Vorgaben zur Reduktion bestimmter Risiken oder Geschäftsbereiche
- Einschränkung der Geschäftstätigkeit (zum Beispiel Neugeschäftsstopp)
- Intensive Überwachung und Berichtspflichten (häufigere Berichterstattung oder Sonderprüfungen)

Wenn ein Unternehmen neben dem SCR auch die Mindestkapitalanforderung (MCR) unterschreitet, verschärfen sich die Maßnahmen nochmals. In diesem Fall muss das Unternehmen innerhalb eines Monats einen kurzfristigen Sanierungsplan einreichen; andernfalls kann die Aufsichtsbehörde die Geschäftserlaubnis entziehen.

Die BaFin handelt dabei gemäß dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Die Maßnahmen hängen von der Schwere und Dauer der Unterdeckung sowie vom Risikoprofil des Unternehmens ab. Eine kurzfristige Unterschreitung aufgrund extremer Marktbedingungen kann anders bewertet werden als strukturelle Kapitalmängel.

Aktuell (2024/2025) erreichen die Lebensversicherer im Mittel Solvenzquoten von rund 480 %, die Schaden- und Unfallversicherer von 280 % und die Rückversicherer von 290 %.

Die Solvenzquote ist nicht nur eine bedeutende Kennzahl für die Aufsicht, sondern wird auch in Unternehmensberichten veröffentlicht und dient externen Stakeholdern zur Bewertung der finanziellen Stabilität eines Versicherers.

Zusammenfassung Säule 1

Säule 1 von Solvency II bildet die quantitative Grundlage für eine risikoorientierte Aufsicht. Durch die Kombination aus risikobasierter Kapitalanforderung, marktwertbasierter Bilanzierung und strenger Eigenmittelklassifizierung trägt sie maßgeblich zur finanziellen Stabilität und Belastbarkeit von Versicherungsunternehmen bei. Die Unternehmen werden dazu verpflichtet, ihre Kapitalausstattung laufend an ihre individuelle Risikolage anzupassen – und damit dauerhaft die Interessen der Versicherungsnehmer zu schützen.

3.7.2.2 Säule 2

Während die erste Säule von Solvency II den Fokus auf die quantitativen Anforderungen wie Kapitalbedarf und Bilanzierung legt, beschäftigt sich die zweite Säule mit den qualitativen Anforderungen. Dabei geht es um die angemessene Steuerung, Kontrolle und Überwachung der Risiken eines Versicherungsunternehmens. Die Säule 2 stellt sicher, dass das Unternehmen nicht nur rechnerisch über ausreichende Eigenmittel verfügt (basierend auf der Solvenzquote), sondern auch organisatorisch und personell in der Lage ist, Risiken frühzeitig zu erkennen, angemessen zu steuern und zu kommunizieren.

Im Zentrum der Säule 2 stehen Anforderungen an das Governance-System und das Risikomanagement, die für alle Versicherungsunternehmen verbindlich gelten. Dabei werden sowohl die internen Strukturen als auch die Leitungs- und Kontrollprozesse betrachtet. Die Aufsicht prüft, ob diese Systeme wirksam funktionieren und zur nachhaltigen Stabilität des Unternehmens beitragen.

Die zweite Säule gliedert sich in mehrere zentralen Elemente, die im Zusammenspiel eine ganzheitliche Risikoüberwachung und Unternehmenssteuerung ermöglichen:

- **ORSA (Own Risk and Solvency Assessment):** Eigene unternehmensindividuelle Beurteilung der aktuellen und zukünftigen Risikosituation und Solvabilitätslage.
- **Fit and proper:** Anforderungen an Qualifikation und Zuverlässigkeit von Führungskräften und Schlüsselfunktionsträgern.
- **Schlüsselfunktionen:** Einrichtung und Unabhängigkeit zentraler Kontrollfunktionen wie Risikomanagement, Compliance, Interne Revision und Aktuariat.
- **Outsourcing.** Anforderungen an die Auslagerung wesentlicher Funktionen, inklusive Kontroll- und Informationspflichten.
- **Stresstests und Sensitivitätsanalysen:** Analyse der Unternehmensstabilität bei extremen Marktereignissen oder Abweichungen.
- **Szenarioanalysen:** Betrachtung alternativer, plausibler Zukunftsszenarien zur Vorbereitung auf unterschiedliche Marktentwicklungen.
- **Operationale Risiken:** Identifikation und Steuerung von Risiken, die aus Prozessen, Systemen, Menschen oder externen Ereignissen entstehen.

Diese Elemente werden im weiteren Verlauf dieses Abschnitts ausführlich und systematisch erläutert. Ziel ist es, ein ganzheitliches Verständnis für die qualitative Steuerung innerhalb des Solvency-II-Rahmens zu vermitteln.



Abbildung 3.7: Anforderungen der Säule 2 von Solvency II auf einen Blick

In der Standardformel der Säule 1 werden die quantitativen Risiken betrachtet. Die entsprechenden Risikokategorien (zum Beispiel Marktrisiko, versicherungstechnisches Risiko) haben wir bereits kennengelernt. Für diese Risiken ist eine Hinterlegung mit Risikokapital sinnvoll, um Auswirkungen der Risiken bei Eintritt zu bewältigen.

Darüber hinaus existieren weitere Risikokategorien, die als qualitative Risiken bezeichnet werden. Qualitative Risiken sind nicht unmittelbar messbar durch quantitative Modelle, wirken sich aber wesentlich auf die Stabilität und Steuerungsfähigkeit eines Unternehmens aus. Sie betreffen organisatorische, prozessuale und externe Einflussfaktoren. Im Folgenden sind einige qualitative Risiken aufgelistet:

1. Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus Fehlentscheidungen oder aus der gewählten Unternehmensstrategie selbst – etwa durch Fehleinschätzungen von Märkten, Kundenbedarfen oder Wettbewerbsentwicklungen. Typische Ursachen:

- Markteintrittsstrategien ohne ausreichende Risikobewertung
- Misslungene Digitalisierungsvorhaben
- Zu aggressive Wachstumsziele ohne Kapitaldeckung
- Unzureichende Diversifikation des Produktportfolios

Strategische Risiken haben oft langfristige Effekte auf Kapitalbedarf und Unternehmenswert, sind aber schwer antizipierbar und nur begrenzt modellierbar.

2. Reputationsrisiko

Reputationsrisiken sind Gefahren, die durch einen Verlust des Vertrauens seitens Kunden, Geschäftspartnern, Regulatoren oder der Öffentlichkeit entstehen. Sie wirken häufig als Folge anderer Risiken. Typische Ursachen:

- Negative Medienberichterstattung
- Unzureichende Reaktion auf Skandale oder Kundenbeschwerden
- Mangelhafte ESG-Berichterstattung oder „Greenwashing“
- Datenpannen oder Verstöße gegen den Datenschutz

Das Reputationsrisiko ist kaum messbar, hat aber potenziell existenzbedrohende Folgen (zum Beispiel Kündigungswellen, Rücknahme der Lizenz, Vertrauensverlust am Kapitalmarkt).

3. Compliance-Risiko

Compliance-Risiken entstehen aus der Nichteinhaltung gesetzlicher, regulatorischer oder unternehmensinterner Vorgaben. Typische Ursachen:

- Fehler in der Geldwäscheprävention
- Verletzungen des Datenschutzrechts (zum Beispiel DSGVO)
- Mangelhafte Umsetzung der Solvency-II-Anforderungen
- Versäumnisse bei Offenlegungspflichten gegenüber der BaFin oder EIOPA

Compliance-Verstöße führen nicht nur zu Geldstrafen, sondern beeinträchtigen häufig auch die Reputation und das Rating des Unternehmens.

4. Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko beschreibt die Gefahr, dass ein Versicherungsunternehmen nicht in der Lage ist, fällige Zahlungsverpflichtungen fristgerecht und vollständig zu erfüllen, obwohl es bilanziell als solvent gilt. Es handelt sich dabei um eine zeitliche Diskrepanz zwischen Mittelzuflüssen und -abflüssen – nicht um einen Kapitalmangel im engeren Sinne. Typische Ursachen:

- Hohe Schadenzahlungen nach Großereignissen (zum Beispiel Naturkatastrophen)
- Rückkäufe oder Massenkündigungen von Lebensversicherungsverträgen
- Zahlungsverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten
- Ausfall von Gegenparteien oder verspätete Rückversicherungsleistungen
- Engpässe bei der Veräußerung illiquider Kapitalanlagen (zum Beispiel Immobilien, Private Equity)

Das Liquiditätsrisiko kann trotz ausreichender Eigenmittel zu gravierenden Problemen bis hin zur Zahlungsunfähigkeit führen. Daher ist ein robustes Liquiditätsmanagement – in Form von laufender Planung, Stresstests und Notfallmaßnahmen – unerlässlich, um das Vertrauen von Aufsichtsbehörden, Versicherungsnehmern und Kapitalmärkten zu sichern.

Neben den hier genannten qualitativen Risiken müssen von den Versicherungsunternehmen alle Risiken identifiziert werden, denen das jeweilige Unternehmen ausgesetzt ist. Dazu können auch personelle Risiken, Governance-Risiken, Nachhaltigkeits-Risiken und Emerging Risks gehören. Letztere sind neue oder sich verändernde Risiken (zum Beispiel Klimawandel, globale Gesundheitskrisen oder geopolitische Eskalationen), die sich bislang nicht in bekannten Risikomodellen oder Erfahrungswerten spiegeln, deren Eintritt aber potenziell hohe Auswirkungen auf das Unternehmen haben kann. Sie zeichnen sich durch eine hohe Unsicherheit, geringe Datenverfügbarkeit und häufig systemischen Charakter aus.

Die Identifikation, Analyse und Bewertung dieser Risiken erfolgen im Rahmen des ORSA-Prozesses.

ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)

Das Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) – auf Deutsch „Eigene Risikoeinschätzung und Beurteilung der Solvabilitätslage“ – ist ein zentrales Instrument der zweiten Säule von Solvency II. Es verbindet das unternehmensindividuelle Risikoprofil mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kapitalausstattung. Ziel ist es, die Risikotragfähigkeit eines Versicherungsunternehmens dauerhaft sicherzustellen – unter Berücksichtigung sowohl quantitativer als auch qualitativer Faktoren.

Anders als bei der starren, regulatorisch vorgegebenen Berechnung des Solvabilitätskapitalbedarfs (SCR) in der ersten Säule verfolgt das ORSA einen flexiblen, prozessualen Ansatz: Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, die eigenen Risiken zu identifizieren, deren Auswirkungen auf die Solvabilität zu analysieren und daraus eine strategische Solvabilitätsplanung abzuleiten. Der ORSA-Prozess soll fest in die Unternehmensführung integriert sein.

Ein umfassender ORSA-Prozess besteht aus mehreren ineinandergreifenden Schritten:

1. **Beschreibung des Geschäftsmodells und der Risikostrategie:** Klare Definition der Unternehmensziele, strategischen Ausrichtung und Risikobereitschaft (Risikoappetit).
2. **Identifikation, Klassifikation und Bewertung der wesentlichen Risiken:** Erfassung aller relevanten Risikoarten (versicherungstechnisch, Markt, Kredit, operativ, Reputationsrisiken etc.) aus Sicht des Unternehmens – sowohl quantitative (aus Säule 1) als auch qualitative Risiken.

3. **Szenarioanalysen und Stresstests:** Quantitative Simulationen zur Abschätzung der Auswirkungen von Extremereignissen auf Eigenmittel und Kapitalanforderungen.
4. **Projektionsrechnungen über den Planungszeitraum:** Mittelfristige Betrachtung (3 bis 5 Jahre), ob das Unternehmen auch unter geplanten Veränderungen (zum Beispiel Wachstum, neue Produkte) über ausreichendes Kapital verfügt.
5. **Abgleich von interner Risikobetrachtung und regulatorischen Anforderungen:** Ermittlung von Abweichungen zwischen interner Kapitalbewertung und aufsichtsrechtlich gefordertem SCR. Dies kann besonders relevant sein, wenn das Unternehmen ein internes Modell verwendet oder Risiken sieht, die in der Standardformel nicht ausreichend abgebildet sind.
6. **Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen:** Die Ergebnisse des ORSA sollen in Geschäftsentscheidungen einfließen: zum Beispiel Kapitalmaßnahmen, Produktanpassungen, Limitsteuerung oder Anpassung der Rückversicherungsstrategie.
7. **Erstellung des ORSA-Berichts:** Dokumentation der Ergebnisse in einem strukturierten Bericht, der vom Vorstand zu prüfen und der Aufsicht zur Verfügung zu stellen ist.

Das ORSA dient somit primär der Selbststeuerung und ist damit ein strategisches Managementwerkzeug. Im Fokus steht nicht nur die Gegenwartsbetrachtung, sondern insbesondere die zukünftige Entwicklung der Risikolage und der Kapitalausstattung. Das Unternehmen muss in der Lage sein, fundierte Aussagen über die Tragfähigkeit seines Geschäftsmodells unter verschiedenen Annahmen und Marktentwicklungen zu treffen.

Ein Bestandteil der Unternehmenssteuerung und des ORSA-Prozesses ist die Solvabilitätsplanung. Dabei wird die künftige Entwicklung des Solvabilitätsbedarfs und der vorhandenen Eigenmittel prognostiziert. Die Solvabilitätsplanung ermöglicht eine frühzeitige Identifikation von Engpässen und die Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen.

Ein zentrales Qualitätsmerkmal des ORSA ist seine Integration in die Unternehmensführung. Die Geschäftsleitung trägt die Verantwortung für die Durchführung und die Ergebnisse. Sie muss in der Lage sein, die Zusammenhänge zwischen Strategie, Risiko und Kapitalanforderung zu verstehen und aktiv zu steuern. Das ORSA darf nicht nur von der Risikomanagementfunktion bearbeitet werden – vielmehr ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe von Risikomanagement, Controlling, Aktuariat, Unternehmensplanung und Vorstand. Der ORSA-Report liefert wertvolle Informationen über die finanzielle Stabilität und die Risikosituation für das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt und über die nächsten 3 bis 5 Jahre. Er verknüpft alle relevanten Bereiche und die Geschäfts- und Risikostrategie.

Die Solvabilitätsplanung ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenssteuerung und des ORSA-Prozesses. Dabei wird die künftige Entwicklung des Solvabilitätsbedarfs und der vorhandenen Eigenmittel prognostiziert. Hierbei spielen folgende Elemente eine Rolle:

- Mittelfristige Unternehmensplanung
- Berücksichtigung geplanter Risiken und Maßnahmen
- Szenarioanalysen und Stresstests
- Integration in die strategische Unternehmensplanung

Die Solvabilitätsplanung ermöglicht eine frühzeitige Identifikation von Engpässen und die Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen.

Die rechtliche Verankerung des ORSA (Artikel 45 der Solvency-II-Richtlinie) findet sich in Deutschland in den §§ 26 und 27 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Darüber hinaus existieren ergänzende Leitlinien zum ORSA-Prozess.

Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, mindestens einmal jährlich ein vollständiges ORSA durchzuführen. Zusätzlich ist ein außerplanmäßiges ORSA durchzuführen, wenn sich wesentliche Änderungen im Risikoprofil ergeben – etwa bei Fusionen, Geschäftsneuausrichtungen, grundlegend neuen Produkten oder signifikanten Marktverwerfungen.

Zusammenfassung

Das ORSA ist das Herzstück der zweiten Säule von Solvency II. Es stellt sicher, dass Versicherungsunternehmen über ein effektives, vorausschauendes Steuerungsinstrument verfügen, das über die rein quantitative Kapitalbetrachtung hinausgeht. Es verbindet Risikomanagement, Unternehmensplanung und Governance zu einem integrierten Steuerungssystem und fördert eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung. Ein gut umgesetztes ORSA stärkt nicht nur die Aufsichtskommunikation, sondern auch die finanzielle Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit eines Versicherers.

Fit-and-proper-Anforderungen und Schlüsselfunktionen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der zweiten Säule von Solvency II sind die sogenannten Fit-and-Proper-Anforderungen. Sie sollen sicherstellen, dass alle Personen, die maßgeblich an der Leitung oder Überwachung eines Versicherungsunternehmens beteiligt sind oder Schlüsselaufgaben übernehmen, sowohl fachlich qualifiziert („fit“) als auch persönlich zuverlässig („proper“) sind. Diese Anforderungen tragen wesentlich zur wirksamen Governance und zum Vertrauen in die Versicherungsbranche bei.

Die Anforderungen gelten für:

- Mitglieder des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans.
- Inhaber von Schlüsselfunktionen. In Solvency II werden zumindest folgende Funktionen als Schlüsselfunktionen bezeichnet:
 - **Risikocontrolling:** Verantwortlich für die laufende Identifikation, Bewertung, Überwachung und Berichterstattung der Risiken. Sie unterstützt die Unternehmensleitung bei der Risikostrategie und der Entwicklung des ORSA-Prozesses.
 - **Compliance:** Überwacht die Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorschriften sowie interner Richtlinien. Sie identifiziert Compliance-Risiken und berichtet regelmäßig an die Unternehmensleitung.
 - **Interne Revision:** Prüft unabhängig die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, der Risikosteuerung und der Governance-Prozesse. Sie berichtet direkt an das Aufsichtsorgan und darf in ihrer Tätigkeit nicht eingeschränkt werden.
 - **Versicherungsmathematische Funktion (aktuarielle Funktion):** Bewertet die Angemessenheit der versicherungstechnischen Rückstellungen, unterstützt bei der Produktentwicklung und beim Risikomanagement. Die Funktion ist eng in die Erstellung der Solvency-Bilanz eingebunden.
- Weitere Führungskräfte mit maßgeblichem Einfluss auf das Risikoprofil wie zum Beispiel Schadenleitung.

Ziel ist es, durch geeignete personelle Besetzungen die Stabilität und Integrität der Versicherungsunternehmen zu sichern und Risiken aus Managementfehlern oder Interessenskonflikten zu minimieren.

Die Anforderungen unterteilen sich in zwei zentrale Dimensionen:

- **Fachliche Eignung („fit“)**
 - Nachweisbare Kenntnisse und Erfahrungen in der Versicherungswirtschaft oder in relevanten Führungs- oder Kontrollfunktionen
 - Vertrautheit mit regulatorischen Anforderungen, Geschäftsmodellen und Risikomanagement
 - Kontinuierliche Weiterbildung zur Aufrechterhaltung der Qualifikation
- **Persönliche Zuverlässigkeit („proper“)**
 - Integrität und einwandfreier Leumund
 - Keine rechtskräftigen Verurteilungen wegen Wirtschafts- oder Vermögensdelikten
 - Keine gravierenden Verstöße gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen in der Vergangenheit

Diese Kriterien sind sowohl bei der Erstbestellung als auch während der gesamten Amtszeit regelmäßig zu prüfen. Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, einen strukturierten Auswahl- und Beurteilungsprozess für relevante Personen zu etablieren. Die Aufsicht kann im Rahmen ihrer Befugnisse die Abberufung ungeeigneter Personen verlangen oder deren Bestellung untersagen.

Für Inhaber von Schlüsselfunktionen gelten besonders strenge Maßstäbe. Sie müssen in der Lage sein, ihre Funktion unabhängig, objektiv und mit ausreichendem Einfluss auszuüben. Die Umsetzung der fit-and-proper-Anforderungen sind von den Unternehmen in einer Leitlinie zu definieren und die Funktionen selbst sind namentlich zu nennen. Die Unternehmensleitung trägt dafür die Verantwortung und hat deren Unabhängigkeit organisatorisch sicherzustellen.

Die Aufgaben der Schlüsselfunktionen werden in der folgenden Abbildung illustrativ dargestellt:

Risikocontrolling-Funktion

- Messung, Überwachung und Steuerung von Risiken auf Einzelbasis und aggregierter Basis, sowie Berichterstattung der Risiken
- Integriert in Entscheidungsprozesse des Versicherungsunternehmens
- Implementierung des Internen Kontrollsystems
- Internes Modell

Interne Revision

- Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems
- Objektiv und unabhängig von Geschäftseinheiten

Compliance-Funktion

- Überwachung der Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
- Identifikation und Beurteilung des mit Nicht-Einhaltung der rechtlichen Vorgaben verbundenen Risikos
- Beurteilung mögl. Auswirkungen von Änderungen des Rechtsumfelds auf Unternehmen
- Frühwarnsystem und Compliance-Risiko

Versicherungsmathematische Funktion

- Koordination der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen
- Gewährleistung der Angemessenheit der verwendeten Methoden und Basismodelle, sowie der Annahmen und Daten zur Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen

Abbildung 3.8: Aufgaben der Schlüsselfunktionen

Outsourcing

Versicherungsunternehmen greifen aus Effizienz- oder Spezialisierungsgründen häufig auf externe Dienstleister zurück. Solvency II erlaubt grundsätzlich die Auslagerung von Aufgaben, stellt jedoch klare Anforderungen an die Auswahl, Steuerung und Überwachung solcher Maßnahmen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass auch bei der Auslagerung wesentlicher Funktionen oder Tätigkeiten die Unternehmenssteuerung, Kontrolle und Kontinuität jederzeit gewährleistet bleiben. Besonders dann, wenn es sich um wesentliche oder kritische Funktionen handelt – wie etwa Schlüsselfunkti-

onen oder IT-Systeme – ist eine besonders sorgfältige Ausgestaltung und Überwachung der Auslagerung erforderlich.

Vor jeder Auslagerung muss das Versicherungsunternehmen eine Risikoanalyse durchführen. Dabei sind sowohl die potenziellen Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse als auch die Abhängigkeiten vom Dienstleister zu bewerten. Es ist zudem sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin über alle notwendigen Informationen verfügt, um die ausgelagerte Tätigkeit angemessen überwachen zu können.

Eine zentrale aufsichtsrechtliche Anforderung besteht darin, dass das Unternehmen die Verantwortung für ausgelagerte Tätigkeiten nicht abgeben kann. Die Geschäftsleitung bleibt also in jedem Fall in der Pflicht, die korrekte und ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für die Auslagerung von Schlüsselfunktionen wie der internen Revision, Compliance oder dem Risikomanagement. Solche Auslagerungen sind der BaFin im Vorfeld anzuzeigen, wobei in manchen Fällen auch eine aufsichtsrechtliche Genehmigung erforderlich ist. Gleiches gilt auch für die Auslagerung weiterer wichtiger Funktionen, wie beispielsweise eine Teilausgliederung der Schadenbearbeitung.

Im Fall eines Outsourcings besitzt die BaFin das sogenannte Zugangs- und Informationsrecht. Das bedeutet, dass externe Dienstleister verpflichtet sein müssen, der BaFin im Bedarfsfall Einsicht in relevante Daten, Prozesse und Systeme zu gewähren. Zudem muss das Unternehmen eine Exit-Strategie vorhalten, mit der es bei schwerwiegenden Leistungsstörungen oder Vertragsbeendigungen in der Lage ist, die ausgelagerten Funktionen kurzfristig zurückzuholen oder durch andere Anbieter zu ersetzen.

Sensitivitätsanalysen, Stresstests und Szenarioanalysen

Sensitivitätsanalysen, Stresstests und Szenarioanalysen ermöglichen es Versicherungsunternehmen, die potenziellen Auswirkungen extremer oder alternativer Entwicklungen auf ihre finanzielle Lage, Kapitalausstattung und Risikotragfähigkeit systematisch zu untersuchen. Ziel ist es, die Widerstandskraft des Unternehmens gegenüber unerwarteten Ereignissen zu stärken und gezielte Maßnahmen vorzubereiten.

Sensitivitätsanalysen

Sensitivitätsanalysen dienen der Analyse, wie stark sich zentrale Kennzahlen (zum Beispiel Eigenmittel, Solvenzquote, SCR) verändern, wenn einzelne Einflussgrößen leicht angepasst werden. Sie konzentrieren sich auf die Variation eines Faktors unter Beibehaltung aller anderen Rahmenbedingungen. Typische Anwendungsfelder:

- Wie verändert sich die Solvenzquote bei einem Zinsrückgang von 50 Basispunkten?
- Welchen Einfluss hat eine Veränderung der Sterblichkeitsannahmen auf die versicherungstechnischen Rückstellungen?

- Wie reagiert das Kapitalergebnis auf Veränderungen von Aktienkursen oder Credit Spreads?

Sensitivitätsanalysen helfen, relevante Treiber im Risikoprofil zu identifizieren, die eine besondere Steuerung oder zusätzliche Kapitalunterlegung erfordern.

Stresstests

Stresstests gehen über Sensitivitätsanalysen hinaus. Sie analysieren die Auswirkungen extremer, aber plausibler Schocks auf das Unternehmen. Dabei werden oft mehrere Risikofaktoren gleichzeitig verändert, um realitätsnahe Krisenszenarien zu simulieren.

■ BEISPIELE FÜR STRESSTESTS:

- Ein gleichzeitiger Rückgang von Aktienmärkten um 25 % und Anstieg der Spreads um 150 Basispunkte
- Ein unerwarteter Großschaden in der Schadenversicherung kombiniert mit Rückversicherungsausfall
- Ein massenhafter Vertragsrückkauf in der Lebensversicherung in einem Niedrigzinsumfeld ■

Stresstests sind ein zentrales Instrument zur Bewertung der „Resilienz“ eines Unternehmens. Die BaFin verlangt regelmäßig unternehmensinterne sowie marktwirtschaftlich ausgerichtete Stresstests, die im Rahmen des ORSA zu dokumentieren sind.

Szenarioanalysen

Szenarioanalysen betrachten alternative Zukunftsentwicklungen, die auf konsistenten Annahmen beruhen. Anders als bei punktuellen Sensitivitätsanalysen oder vereinfachten Stresstests wird hier eine umfassendere, realitätsnahe Entwicklung modelliert – zum Beispiel ein mehrjähriges Niedrigzinsszenario mit anhaltender Inflation und gleichzeitiger Veränderung der Kundenverhalten.

Ziel ist es, unterschiedliche wirtschaftliche, politische oder unternehmensspezifische Entwicklungspfade zu analysieren und zu bewerten, welche Auswirkungen diese auf die Geschäftsentwicklung, Kapitalanforderung und Risikotragfähigkeit haben.

■ BEISPIELHAFTE SZENARIEN:

- Ein Szenario „Inflation und politische Instabilität in Europa“
- Ein Szenario „Digitale Disruption durch BigTech im Versicherungsmarkt“
- Ein Nachhaltigkeitsszenario mit klimabedingten Extremereignissen ■

Szenarioanalysen sind oft qualitativer Natur, lassen sich aber durch quantitative Projektionen in ORSA und die mittelfristige Solvabilitätsplanung integrieren. Unternehmen entwickeln zunehmend interne Szenarien, die strategisch relevante Entwicklungen abbilden und mit Frühindikatoren verknüpft werden.

Stresstests, Sensitivitätsanalysen und Szenarioanalysen sind keine isolierten Tools, sondern integrale Bestandteile eines modernen Risikomanagementsystems nach Solvency II. Sie helfen Unternehmen, Risiken nicht nur zu identifizieren, sondern deren potenzielle Auswirkungen zu verstehen und präventiv zu steuern. Insbesondere im Rahmen des ORSA liefern diese Methoden wertvolle Erkenntnisse für die Unternehmensführung, Aufsicht und strategische Planung – und stärken damit die finanzielle Widerstandsfähigkeit.

Operationelle Risiken und das Interne Kontrollsystem

Operationelle Risiken haben wir bereits als das Risiko von Verlusten, die durch unzureichende oder versagende interne Prozesse, Menschen oder Systeme oder durch externe Ereignisse entstehen, definiert. Sie umfassen eine Vielzahl potenzieller Schwachstellen in der Organisation, deren Bewertung stark auf qualitativen Methoden basiert.

Typische Ursachen von operationellen Risiken können sein:

- Systemausfälle, Datenverluste, Cyberangriffe
- Betrug, Fehlverhalten von Mitarbeitenden, Verstöße gegen interne Richtlinien
- Fehlerhafte Vertragsbearbeitung, Schadenregulierung oder Buchhaltung
- Brand- oder Wasserschäden (mit Auswirkung auf die Fortführung des Geschäftsbetriebs)
- Fehlgeschlagene Projektimplementierungen (zum Beispiel IT-Transformationen)

Operationelle Risiken sind allgegenwärtig, schwer zu quantifizieren und erfordern daher ein systematisches und kontinuierliches Management.

Ein effektives **Internes Kontrollsystem (IKS)** ist das zentrale Instrument zur Steuerung operationeller Risiken. Es besteht aus einer Gesamtheit von Grundsätzen, Verfahren und Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass das Unternehmen regelkonform, effizient und risikobewusst arbeitet. Unter Solvency II ist das IKS Bestandteil des Governance-Systems und für alle Versicherungsunternehmen verpflichtend.

Ein wirksames Internes Kontrollsystem basiert auf mehreren zentralen Elementen, die in allen relevanten Geschäftsbereichen systematisch umgesetzt werden müssen. Grundlage ist die Festlegung von klaren Kontrollzielen innerhalb sämtlicher wesentlichen Prozesse. Diese Ziele dienen als Orientierung für die Ausgestaltung konkreter Kontrollmaßnahmen. Ergänzt wird dies durch eine eindeutige Definition von Verantwortlichkeiten und eine strukturierte Rollenverteilung, wobei das Vier-Augen-Prinzip als elementarer Grundsatz zur Reduktion von Fehler- und Manipulationsrisiken dient.

Darüber hinaus ist es erforderlich, standardisierte Arbeitsabläufe zu etablieren und diese nachvollziehbar zu dokumentieren – beispielsweise durch Prozesshandbücher, Ablaufbeschreibungen oder Kontrollmatrizen. Damit verbunden ist die Pflicht zur

laufenden Überwachung der Wirksamkeit bestehender Kontrollen, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die regelmäßige und adressatengerechte Berichterstattung an das Management, um Transparenz über das Risikoumfeld und die Kontrollsituation herzustellen. Schließlich müssen Eskalationsprozesse definiert sein, die bei Kontrollverstößen oder dem Versagen von Kontrollen einen strukturierten Umgang mit den identifizierten Mängeln sicherstellen.

Das IKS wird nicht nur auf oberster Unternehmensebene verankert, sondern auch auf die operativen Einheiten ausgerollt. Dabei nehmen insbesondere die Interne Revision sowie die Risikomanagementfunktion eine überwachende und prüfende Rolle ein. Sie kontrollieren die Umsetzung der internen Kontrollen, bewerten deren Effektivität und geben Handlungsempfehlungen zur Optimierung. So trägt das Interne Kontrollsystem wesentlich zur Beherrschung operationeller Risiken und zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen im Sinne von Solvency II bei.

Zur wirksamen Steuerung und Reduktion operationeller Risiken setzen Versicherungsunternehmen eine Vielzahl an Maßnahmen ein, die sowohl präventiv als auch korrektiv wirken. Ein zentrales Element ist die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden, um ein ausgeprägtes Risikobewusstsein zu fördern und sicherzustellen, dass interne Richtlinien und Prozesse verstanden und eingehalten werden. Besonders im Bereich der Informationssicherheit spielen IT-Sicherheitsmaßnahmen sowie Notfall- und Wiederanlaufpläne eine tragende Rolle, da technische Störungen oder Cyberangriffe erhebliche operative und finanzielle Schäden verursachen können.

Zudem trägt die Automatisierung kritischer Geschäftsprozesse dazu bei, manuelle Fehlerquellen zu reduzieren und Prozesssicherheit zu erhöhen. Insbesondere in Bereichen mit hohen Datenvolumina oder komplexen Abläufen kann die technische Unterstützung maßgeblich zur Risikoreduktion beitragen. Ergänzend wird vielfach ein internes Hinweisgebersystem (Whistleblowing-System) etabliert, das es Mitarbeitenden ermöglicht, anonym auf Missstände oder Regelverstöße hinzuweisen. Dies stärkt die Unternehmenskultur der Offenheit und beugt systemischen Problemen vor.

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die risikoorientierte Auditplanung durch die Interne Revision. Sie stellt sicher, dass besonders gefährdungsanfällige Prozesse und Organisationseinheiten regelmäßig und vertieft überprüft werden. So wird das interne Kontrollumfeld stetig weiterentwickelt, Schwachstellen werden frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen können gezielt eingeleitet werden. In Summe ergibt sich ein abgestimmtes Maßnahmenpaket, das die operationelle Widerstandsfähigkeit des Versicherungsunternehmens nachhaltig stärkt.

Proportionalitätsprinzip

Solvency II ist ein prinzipienbasiertes Aufsichtssystem. Das bedeutet, dass es keine klaren Vorgaben zur Ausgestaltung der einzelnen Anforderungen gibt, sondern die Unternehmen selbst ihren Ansatz festlegen. Diese Art der Umsetzung basiert auf dem sogenannten Proportionalitätsprinzip. Es besagt, dass die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Versicherungsunternehmen in einem angemessenen Verhältnis zu deren Größe, Komplexität, Risikoprofil und Geschäftsmodell stehen sollen. Ziel ist es, eine sachgerechte und praxisnahe Regulierung zu ermöglichen, ohne kleinere oder weniger komplexe Unternehmen übermäßig zu belasten.

Inhaltlich bedeutet Proportionalität, dass ein Unternehmen die Anforderungen zwar vollumfänglich erfüllen muss, deren Umsetzung jedoch an das individuelle Risikoprofil angepasst werden kann. Dabei geht es nicht um eine „Erleichterung“, sondern um eine differenzierte Anwendung, die eine effiziente und zielgerichtete Steuerung unterstützt.

Dieses Proportionalitätsprinzip gilt für alle drei Säulen. Im Folgenden zwei Anwendungsbeispiele zu der Umsetzung in der zweiten Säule.

■ BEISPIELE

1. **Governance-System:** Ein kleines Versicherungsunternehmen ohne komplexe Finanzprodukte kann zum Beispiel die Schlüsselfunktionen in Personalunion besetzen – sofern Unabhängigkeit und Interessensfreiheit gewahrt bleiben.
2. **ORSA-Prozess.** Die Ausgestaltung des Own Risk and Solvency Assessment kann je nach Risikexposition und Geschäftsmodell in seinem Detaillierungsgrad und der Häufigkeit der Durchführung variieren. Für kleinere Unternehmen ist ein vereinfachter ORSA-Prozess zulässig, solange die Risiken vollständig abgedeckt sind. ■

Zusammenfassung Säule 2

Die zweite Säule von Solvency II legt den Fokus auf die qualitativen Anforderungen an das Risikomanagement und die Governance von Versicherungsunternehmen. Sie verlangt nicht nur die Einrichtung eines wirksamen internen Steuerungssystems, sondern auch eine unternehmensspezifische Auseinandersetzung mit Risiken über den sogenannten ORSA-Prozess (Own Risk and Solvency Assessment).

Kernbestandteile der Säule 2 sind unter anderem die Fit-and-Proper-Anforderungen an Leitungspersonal, die Einrichtung von vier unabhängigen Schlüsselfunktionen (Risikomanagement, Compliance, Interne Revision, Versicherungsmathematische Funktion), die Regeln für Outsourcing sowie der Umgang mit operationellen Risiken. Methoden wie Stresstests, Sensitivitätsanalysen und Szenarioanalysen helfen, Risiken greifbar zu machen und vorausschauend zu steuern.

Das Interne Kontrollsystem dient als zentrales Instrument zur Überwachung der Risiken im Tagesgeschäft. Ergänzt wird dies durch das Proportionalitätsprinzip, das es ermöglicht, die Anforderungen flexibel und angemessen an Größe, Komplexität und Risikoprofil des Unternehmens anzupassen.

Insgesamt schafft die zweite Säule die Grundlage für eine risikoorientierte, verantwortungsvolle Unternehmensführung und stärkt so die Stabilität und Belastbarkeit der Versicherungsbranche im regulatorischen Rahmen von Solvency II.

3.7.2.3 Säule 3

Die dritte Säule des Aufsichtsregimes Solvency II widmet sich dem Thema Transparenz und stellt umfassende Anforderungen an die aufsichtsrechtliche Berichterstattung und Offenlegung. Ziel ist es, die Nachvollziehbarkeit der finanziellen Lage, der Risikosituation und der Steuerungsprozesse von Versicherungsunternehmen zu erhöhen – sowohl gegenüber der Aufsicht als auch gegenüber der Öffentlichkeit und dem Kapitalmarkt.

Säule 3 ergänzt damit die quantitativen Kapitalanforderungen aus Säule 1 und die qualitativen Governance-Elemente aus Säule 2 um eine transparente, strukturierte Offenlegung. Durch die Transparenz entscheidungsrelevanter Informationen soll ein einheitliches Verständnis der Finanzstärke und Risikotragfähigkeit von Versicherern gefördert werden. Gleichzeitig sollen Marktteilnehmer – wie Analysten, Investoren oder Ratingagenturen – in die Lage versetzt werden, fundierte Einschätzungen über die Stabilität und Nachhaltigkeit eines Unternehmens vorzunehmen.

Ein wesentliches Instrument dieser Transparenzstrategie ist die Trennung zwischen narrativen Berichten (beschreibende und erklärende Inhalte) und quantitativen Berichtspflichten (standardisierte Datenmeldungen). Diese Informationen richten sich sowohl an interne Adressaten wie die BaFin, als auch an die externe Öffentlichkeit, wodurch der Wettbewerbsdruck steigt und das Marktverhalten stärker durch regulatorische Offenlegung beeinflusst wird.

Die Berichterstattung unter Säule 3 ist damit nicht nur ein Instrument der Aufsichtskontrolle, sondern wird zunehmend als Teil des strategischen Reputations- und Stakeholder-Managements verstanden. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die einzelnen Berichtstypen, deren Inhalte, Frequenz sowie die jeweiligen Adressaten im Detail dargestellt.

Berichtstypen

Im Rahmen von Säule 3 verlangt Solvency II von Versicherungsunternehmen die regelmäßige Erstellung und Übermittlung verschiedener Berichte, die entweder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder ausschließlich der Aufsichtsbehörde zur Verfü-

gung gestellt werden. Dabei wird grundsätzlich zwischen narrativen und quantitativen Berichtspflichten unterschieden. Beide Berichtstypen zielen darauf ab, Transparenz über die finanzielle Lage, das Risikoprofil und die Steuerungsmechanismen der Unternehmen zu schaffen.

Narrative Berichte enthalten beschreibende und erläuternde Informationen zur Geschäfts- und Risikolage eines Versicherungsunternehmens. Sie sollen sicherstellen, dass qualitative Aspekte des Risikomanagements, der Governance und der strategischen Ausrichtung nachvollziehbar dokumentiert werden.

Die wichtigsten narrativen Berichtstypen sind:

1. **Solvency and Financial Condition Report (SFCR):** Der SFCR ist öffentlich und enthält unter anderem folgende Inhalte:

- Beschreibung der Geschäftstätigkeit
- Informationen zur Governance-Struktur und zum internen Kontrollsystem
- Angaben zur Risikosituation, inklusive Sensitivitäten und Stresstests
- Informationen über das verwendete Kapitalmodell (Standardformel oder internes Modell)
- Angaben zur Kapitalausstattung und zur Solvenzquote

Dieser Bericht ist standardmäßig einmal jährlich zu erstellen.

2. **Regular Supervisory Report (RSR):** Der RSR ist ein nicht-öffentlicher Bericht, der ausschließlich für die Aufsichtsbehörde erstellt wird. Er enthält weiterführende Detailinformationen zur Unternehmenssteuerung und Risikoanalyse und dient der vertieften Überwachung durch die BaFin. Der RSR ist in der Regel umfangreicher als der SFCR und bietet der Aufsicht ein vollständiges Bild der internen Prozesse und Risikostrukturen.

Auch dieser Bericht ist in der Regel einmal jährlich zu erstellen. Die BaFin kann bei wesentlichen Änderungen auch außerplanmäßige RSRs anfordern.

Die sogenannten Quantitative Reporting Templates (QRTs) bestehen aus standardisierten Berichtsformularen. Sie ermöglichen eine systematische und vergleichbare Erfassung finanzmathematischer und betriebswirtschaftlicher Kennzahlen. Sie beinhalten unter anderem:

- Bilanz und Eigenmittelstruktur (Marktwertbilanz)
- Detaillierte Aufschlüsselungen zu Kapitalanforderungen (SCR, MCR)
- Angaben zu versicherungstechnischen Rückstellungen
- Informationen zu Investitionen und Asset-Allokation
- Gruppen- und Einzelunternehmen-bezogene Risikokennzahlen

Die QRTs sind in ihrer Struktur hochgradig standardisiert und müssen elektronisch und in vorgegebenen Formaten übermittelt werden. Dadurch wird eine automatisierte Auswertung durch die Aufsicht ermöglicht, was zur Effizienz der Überwachung beiträgt. Diese Berichte werden quartalsweise und jährlich erstellt. Die quartalsweisen QRTs beinhalten reduzierte Inhalte, während die Jahres-QRTs umfassende Daten enthalten.

Die narrative und die quantitative Berichterstattung ergänzen sich inhaltlich. Während die QRTs einen zahlenbasierten Überblick über die finanzielle Lage geben, ermöglichen die SFCR- und RSR-Berichte eine qualitative Einordnung der Daten in den unternehmerischen und regulatorischen Kontext. Beide Perspektiven sind erforderlich, um ein vollständiges Bild der Risikoposition und Steuerungsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens zu erhalten.

Die Berichte richten sich an unterschiedliche Gruppen, die jeweils eigene Informationsinteressen verfolgen:

1. **Aufsichtsbehörden (zum Beispiel BaFin, EIOPA):** Die Aufsichtsbehörden nutzen sowohl narrative als auch quantitative Berichte zur laufenden Überwachung der Solvabilität, zur Analyse des Risikoprofils und zur Beurteilung der Governance-Strukturen. Für die Aufsicht sind insbesondere die QRTs und der RSR von zentraler Bedeutung, da sie standardisiert, detailliert und nicht öffentlich sind.
2. **Öffentlichkeit und Versicherungsnehmer:** Über den SFCR erhalten interessierte externe Parteien – insbesondere Versicherungsnehmer und Konsumenten – Einblick in die finanzielle Lage und Risikosteuerung eines Versicherungsunternehmens. Dies stärkt das Vertrauen in die Stabilität des Marktes und unterstützt informierte Entscheidungen.
3. **Wettbewerber und Marktteilnehmer:** Da der SFCR öffentlich zugänglich ist, erhalten auch andere Versicherer und Marktakteure Einblick in Geschäftsstrategien, Risikoprofile und Kapitalausstattung. Dies fördert Markttransparenz, erhöht aber auch den Wettbewerbsdruck.
4. **Analysten, Investoren und Ratingagenturen:** Für Kapitalmarktteilnehmer liefern die Berichte wertvolle Informationen zur Bonität und Zukunftsfähigkeit eines Versicherungsunternehmens. Sie werden zur Beurteilung der finanziellen Solidität und zur Ableitung von Investment- und Bewertungsempfehlungen genutzt.

Die Berichterstattung unter Säule 3 ist sowohl inhaltlich als auch zeitlich klar geregelt und richtet sich an eine breite Gruppe von Adressaten. Sie ist ein zentrales Element der Transparenzpflichten von Versicherungsunternehmen und trägt wesentlich zur Glaubwürdigkeit, Vergleichbarkeit und Stabilität des Versicherungsmarktes bei. Die Einhaltung der Berichtspflichten erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen und eine hohe Daten- und Prozessqualität im Unternehmen.

3.7.3 Was bedeutet Solvency II für die Proximus Versicherung AG in der Praxis?

Die **Proximus Versicherung AG** steht vor der Herausforderung, ein stabiles und nachhaltiges Risikomanagement mit den Anforderungen der europäischen Solvency-II-Richtlinie in Einklang zu bringen. Was bedeutet das konkret für die tägliche Praxis?

1. **Strategische Verankerung des Risikomanagements:** Der Vorstand der Proximus Versicherung AG hat den Umgang mit Risiken fest in der Unternehmensstrategie verankert. In der jährlichen Strategieklausur wird der **Risikoappetit** überprüft: Wie viel Risiko darf eingegangen werden, ohne die Stabilität zu gefährden? Daraus ergeben sich Zielwerte, zum Beispiel eine Solvenzquote von mindestens 200 %.
2. **Identifikation und Bewertung von Risiken:** Im Rahmen der regelmäßigen Risiko-identifikation analysiert das Risikocontrolling-Team alle wesentlichen Gefährdungen – von klassischen Schadenereignissen über Cyberrisiken bis hin zu Reputations- oder Klimarisiken. Diese werden mit internen Modellen bewertet, und besonders kritische Risiken wie Naturkatastrophen werden mit **Stresstests und Szenarioanalysen** untersucht.
3. **Kapitalanforderungen berechnen:** Zur Berechnung der **Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)** nutzt die Proximus Versicherung AG die **Standardformel** von Solvency II. Alle Risikomodule – vom versicherungstechnischen Risiko bis zum Marktrisiko – werden systematisch quantifiziert. Ergänzt wird dies durch eine laufende Bewertung der **Eigenmittel** auf Marktwertbasis.
4. **Steuerung der Risiken:** Um Risiken abzufedern, nutzt die Proximus Versicherung AG **Rückversicherungsverträge**, klare **Limitvorgaben**, **Frühwarnindikatoren** sowie ein strukturiertes **Internes Kontrollsystem**. Für besonders sensible Bereiche – etwa bei der IT-Sicherheit – bestehen **Notfallpläne** und **interne Kontrollroutinen**.
5. **Durchführung des ORSA-Prozesses:** Einmal jährlich erstellt das Unternehmen einen **ORSA-Bericht**. Darin wird dargelegt, ob das vorhandene Kapital auch unter Stressszenarien und mittelfristig zur Deckung aller Risiken ausreicht. Die Geschäftsleitung analysiert auf dieser Basis Anpassungen in Kapitalausstattung, Geschäftsschwerpunkten oder Risikosteuerung.
6. **Einhaltung qualitativer Anforderungen:** Die Proximus Versicherung AG erfüllt die **Fit-and-Proper-Anforderungen** durch regelmäßige Überprüfung der Qualifikationen und Integrität von Führungskräften und Schlüsselfunktionsträgern. Zudem sind die Funktionen **Risikomanagement, Compliance, Interne Revision und Aktuariat** organisatorisch unabhängig aufgestellt.

7. **Offenlegung und Berichterstattung:** Jährlich veröffentlicht die Proximus Versicherung AG ihren **SFCR-Bericht**, in dem sie transparent über ihre Solvenzlage, Risikopositionen und Steuerungsprozesse informiert. Zusätzlich übermittelt sie **QRTs** an die BaFin und erstellt den nicht-öffentlichen **RSR** für die Aufsicht.

Für die Proximus Versicherung AG ist Solvency II kein reines Aufsichtsprojekt, sondern integraler Bestandteil der Unternehmensführung. Die Richtlinie zwingt dazu, Risiken systematisch zu verstehen, Kapital vorausschauend zu planen und Entscheidungen fundiert zu treffen. So entsteht nicht nur Sicherheit für die Aufsicht, sondern auch Stabilität und Vertrauen für Kunden, Eigentümer und Mitarbeitende.

4 Risikoteilung und Rückversicherung

4.1 Einleitung

Versicherungsunternehmen stehen vor der zentralen Herausforderung, Risiken nicht nur zu identifizieren und zu bewerten, sondern auch so zu steuern, dass ihre finanzielle Stabilität – insbesondere im Schadenfall – dauerhaft gewährleistet bleibt. Wie im vorangegangenen Kapitel erläutert, ist die Messung und Quantifizierung von Risiken ein essenzieller Bestandteil des unternehmerischen Risikomanagements. Insbesondere die Solvenzquote spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da sie Auskunft über die Fähigkeit eines Versicherers gibt, auch unter Stressbedingungen seine Verpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern erfüllen zu können.

Ein entscheidender Aspekt im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen ist die aktive Steuerung des Risikoappetits. Damit ist gemeint, dass Versicherer bewusst entscheiden, wie viel Risiko sie unter Berücksichtigung ihrer Kapitalausstattung, Geschäftsstrategie und regulatorischen Anforderungen eingehen wollen. Die daraus abgeleitete Risikoexponierung – also die Summe der übernommenen Risiken – muss dabei stets im Einklang mit der verfügbaren Risikotragfähigkeit stehen.

In der Praxis bedeutet das: Werden bestimmte Risiken zu groß, zu volatil oder zu stark konzentriert – etwa durch Naturkatastrophen, industriell-technische Großrisiken oder systemische Ereignisse –, stoßen Versicherer an Grenzen. Einerseits können Versicherer gewisse Risiken ausschließen, um in diesen Risikokategorien nicht exponiert zu sein (beispielsweise Cyber). Andererseits können sie auf gezielte Maßnahmen der Risikoteilung zurückgreifen, um diese Risiken dennoch wirtschaftlich tragbar zu halten.

Eine besonders bedeutende und institutionalisierte Form der Risikoteilung ist die Rückversicherung. Sie ermöglicht es Erstversicherungsunternehmen, gezielt Teile ihrer Risikoexponierung auf ein spezialisiertes Rückversicherungsunternehmen zu übertragen. Die Rückversicherung übernimmt dabei bestimmte, vertraglich definierte Risiken gegen Zahlung einer Rückversicherungsprämie. Ziel ist es, die Schadenvolatilität im Bestand zu reduzieren, Großschäden abzufedern und eine dauerhaft stabile Bilanz- und Ergebnislage sicherzustellen.

Rückversicherung ist dabei nicht nur ein Mittel zur kurzfristigen Risikoreduktion, sondern ein strategisches Steuerungsinstrument innerhalb der Unternehmensführung.

Die Entscheidung, welche Risiken rückversichert werden, in welcher Form und bei welchen Rückversicherern, ist eng mit der Risikostrategie des Unternehmens verbunden. Rückversicherungsprogramme werden daher in der Regel sorgfältig geplant, jährlich überprüft und an die jeweilige Risikolage angepasst.

Das Verständnis der Rückversicherung ist für das moderne Versicherungswesen unerlässlich. Sie bildet das Rückgrat vieler Geschäftsmodelle, insbesondere in Sparten mit hohem Schadenpotenzial wie der industriellen Sachversicherung, der Haftpflichtversicherung oder der Lebensversicherung mit hohen Todesfallleistungen.

In den folgenden Kapiteln werden wir die Strukturen, Vertragsformen und Funktionsweisen der Rückversicherung näher kennenlernen.

Die Proximus Versicherung AG nimmt viele Risiken von ihren Versicherungsnehmern auf. Ein wichtiges Kriterium in der Strategie der Proximus Versicherung AG ist eine stabile und angemessene Solvenzquote. Zudem ist der Vorstand der Proximus Versicherung AG an einem stabilen Ergebnisverlauf interessiert und möchte auch bei Großschäden oder unerwartet vielen Einzelschäden eine hohe finanzielle Stabilität erreichen. Manche Risiken schließt die Proximus Versicherung AG komplett aus, andere Risiken allerdings würde sie gerne schon versichern. Jedoch fehlen hierfür einerseits die historischen Erfahrungen, um die Risiken einzuschätzen, und andererseits die finanzielle Sicherheit im Falle eines unerwarteten hohen Schadens, diesen auch tragen zu können.

4.2 Risikoteilung

Risikoteilung bezeichnet die systematische Verteilung eines einzelnen oder aggregierten Risikos auf mehrere Beteiligte mit dem Ziel, die finanzielle Belastung im Schadenfall zu begrenzen. Anstelle einer vollständigen Risikoübernahme durch eine einzelne Partei wird das Risiko so aufgeteilt, dass potenzielle Schäden anteilig getragen oder begrenzt werden können. Die Risikoteilung stellt somit ein zentrales Instrument dar, um übermäßige Belastungen aus dem Versicherungsbestand zu reduzieren und die Stabilität des Unternehmens langfristig zu sichern.

In der Versicherungswirtschaft findet Risikoteilung auf mehreren Ebenen statt:

- Zwischen dem Versicherungsunternehmen und dem Kunden, zum Beispiel durch Selbstbehalte, Höchstentschädigungen oder Wartezeiten.
- Innerhalb des Bestands, durch Risikodiversifikation über verschiedene Sparten, Regionen oder Zielgruppen hinweg.
- Zwischen mehreren Marktteilnehmern, zum Beispiel durch Mitversicherung, Konsortien oder Rückversicherung.

Ziel ist es, das Prinzip der Verluststreuung zu nutzen: Viele zahlen (kleine) Beträge ein (Prämien), um im Schadenfall wenigen Einzelnen eine angemessene Entschädigung zu ermöglichen. Dieses Prinzip funktioniert nur, wenn das versicherte Risiko ausreichend „teilbar“ und im Kollektiv kalkulierbar ist – also das sogenannte Gesetz der großen Zahlen zur Anwendung kommen kann.

4.2.1 Gründe für Risikoteilung

Die Risikoteilung dient in der Praxis mehreren betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Zielen:

a) Begrenzung der Maximalbelastung

Ein zentrales Ziel ist die Begrenzung von Extremverlusten. Selbst bei sorgfältiger Risikoprüfung können unerwartete Großschäden auftreten. Durch die Teilung des Risikos wird sichergestellt, dass ein einzelnes Schadenereignis nicht die finanzielle Existenz des Versicherers gefährdet.

b) Glättung von Ergebnissen

Ein wesentliches Ziel der Risikoteilung ist die Glättung der versicherungstechnischen Ergebnisse über verschiedene Geschäftsjahre hinweg. Die Schadenbelastung bei einem Versicherer kann erheblich schwanken. Insbesondere in der Industrieversicherung oder bei Naturgefahren besteht das Risiko hoher Einzelschäden, obwohl die Frequenz an Schäden eher gering ist.

Solche Schwankungen können erhebliche Auswirkungen beispielsweise auf das Jahresergebnis und folglich auch auf die Solvenz-Kennzahlen haben. Eine hohe Volatilität erschwert nicht nur die Planung und Steuerung des Unternehmens, sondern kann auch zu kurzfristigen Kapitalengpässen führen.

Durch gezielte Maßnahmen der Risikoteilung kann das Versicherungsunternehmen die Volatilität seiner Schadenaufwendungen reduzieren. Dies führt zu einer größeren Stabilität der versicherungstechnischen Gewinn- und Verlustrechnung und ermöglicht ein verlässlicheres Controlling sowie eine konsistentere Ergebnisplanung über mehrere Jahre hinweg.

■ BEISPIEL:

Betrachten wir als Beispiel die Proximus Versicherung AG. Angenommen, sie würde in einem Jahr zufällig überproportional viele Großschäden verzeichnen, während im Folgejahr kaum Schäden auftreten. Ohne Risikoteilung müsste die Proximus Versicherung AG im ersten Jahr einen Verlust ausweisen, im zweiten hingegen einen deutlichen Gewinn. Die Schadenbelastung im Durchschnitt über beide Jahre ist aber durchaus kalkulierbar und tragbar. Durch geeignete Risikoteilung kann diese Schwankung abgefedert werden – die finanzielle Belastung wird auf mehrere Jahre und/oder mehrere Träger verteilt. Im Teil zur Rückversicherung werden wir uns dieses Beispiel genauer anschauen. ■

In der Rechnungslegung und Bilanzanalyse spricht man in diesem Zusammenhang auch von einer Ergebnisglättung.

c) **Optimierung der Kapitalbindung**

Kapitalanforderungen unter Solvency II richten sich nach Art und Umfang der übernommenen Risiken. Durch die Begrenzung der Risikoexponierung kann die erforderliche Gesamtsolvenzkapitalanforderung – also das SCR – gesenkt und die Eigenkapitalrendite verbessert werden.

d) **Erweiterung der Zeichnungskapazität**

Durch gezielte Risikoteilung kann ein Versicherer auch Risiken oder Großpolicen zeichnen, die sonst die eigenen Kapazitätsgrenzen überschreiten würden. Dadurch wird das Geschäftspotenzial vergrößert, ohne die Risikotragfähigkeit zu überlasten.

e) **Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen**

Ein weiterer zentraler Beweggrund für die Risikoteilung in Versicherungsunternehmen liegt in der Einhaltung regulatorischer Vorgaben. In Solvency II muss die Risikoexponierung eines Versicherers geringer sein als die anrechenbaren Eigenmittel. Damit erreicht der Versicherer eine Solvenzquote über 100 %. Der Versicherer hat auch sicherzustellen, dass er dieses Ziel unter Stress- oder Krisenszenarien erreicht.

Genau hier spielt die Risikoteilung eine entscheidende Rolle: Durch gezielte Maßnahmen zur Risikobegrenzung kann die Risikoexponierung beziehungsweise das Risikokapital reduziert werden. Dies führt unmittelbar zu einer höheren Solvenzquote. Risikoteilung ist damit ein effektives Mittel zur Kapitalsteuerung, das auch im Rahmen von internen Modellen oder dem Standardformel-Ansatz von Solvency II eine wichtige Rolle spielt.

Wie wir im vorherigen Kapitel gelernt haben, verlangt die Aufsicht darüber hinaus im Rahmen des ORSA eine dokumentierte und nachvollziehbare Risikostrategie. Risikoteilung wird dabei explizit als zulässige Maßnahme anerkannt, um die Risikotragfähigkeit zu sichern.

Auch im Kontext von Stresstests oder Szenarioanalysen spielt die Risikoteilung eine zentrale Rolle: Sie kann genutzt werden, um Risikokonzentrationen zu erkennen und gezielt zu steuern und um auf Krisenzeiten vorbereitet zu sein und wirksame Hebel nutzen zu können.

Nicht zuletzt wird Risikoteilung auch von externen Stakeholdern – wie Ratingagenturen oder institutionellen Investoren – als positives Steuerungsmerkmal wahrgenommen. Unternehmen, die über eine nachvollziehbare Risikopolitik und wirksame Risikobegrenzungsmaßnahmen verfügen, gelten als resilienter und kreditwürdiger.

4.2.2 Formen der Risikoteilung

Versicherungsunternehmen stehen eine Vielzahl an Instrumenten zur Risikoteilung zur Verfügung, um Risiken zu teilen oder gezielt zu begrenzen. Die besondere Form der Risikoteilung durch Rückversicherung wird im folgenden Teil detailliert beschrieben. Hier ein Überblick über weitere Möglichkeiten:

- **Selbstbehalte und Wartezeiten.** Der Versicherungsnehmer übernimmt einen Teil des Risikos selbst (zum Beispiel 500 € pro Schadenfall), was zu einer Entlastung des Versicherers bei Klein- und Bagatellschäden führt.
- **Deckungssummenbegrenzungen.** Die maximale Leistungspflicht wird vertraglich limitiert, zum Beispiel auf 5 Millionen € bei einer Betriebshaftpflichtversicherung.
- **Mitversicherung.** Eine praxisrelevante Möglichkeit der Risikoteilung zwischen mehreren Versicherungsunternehmen ist die sogenannte Mitversicherung. Dabei schließen zwei oder mehr Versicherer gemeinsam mit dem Versicherungsnehmer einen Versicherungsvertrag ab und tragen jeweils einen vertraglich festgelegten Anteil des versicherten Risikos. Jeder beteiligte Versicherer haftet direkt und ausschließlich für seinen Anteil – es handelt sich also nicht um eine Rückversicherung, sondern um eine gleichrangige Risikoteilung auf Vertragsebene.

Die Mitversicherung kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn:

- das zu versichernde Risiko so groß ist, dass es die Zeichnungskapazität eines einzelnen Versicherers übersteigt (zum Beispiel bei Industrieanlagen, Infrastrukturprojekten, Transportversicherungen),
- bestimmte Risiken aus rechtlichen, aufsichtsrechtlichen oder bilanziellen Gründen auf mehrere Schultern verteilt werden sollen,
- oder der Versicherungsnehmer ausdrücklich mehrere Versicherer einbinden möchte – etwa zur Stärkung des Vertrauens oder zur Risikostreuung aus seiner Sicht.

■ BEISPIEL

Ein Industrieunternehmen möchte eine Sachversicherung über 200 Millionen € abschließen. Ein einzelner Versicherer möchte jedoch nicht mehr als 50 Millionen € Risiko zeichnen. In diesem Fall könnten vier Versicherer zu je 25 % (50 Millionen €) das Risiko gemeinsam übernehmen. Der Versicherungsnehmer erhält einen einheitlichen Versicherungsschein, in dem alle beteiligten Versicherer mit ihren Quoten aufgeführt sind. ■

In der Praxis wird die Mitversicherung häufig von einem sogenannten führenden Versicherer („Leitende Gesellschaft“) organisiert. Diese Gesellschaft übernimmt die Verhandlungsführung, stellt den Versicherungsschein aus und übernimmt oft auch die Schadenregulierung. Die mitversichernden Gesellschaften folgen in der Regel den Bedingungen und Entscheidungen des führenden Versicherers, behalten jedoch ihre eigenständige Haftung für ihren Anteil.

Die Mitversicherung ist besonders im industriellen und gewerblichen Geschäft gängige Praxis. Sie erfordert allerdings eine enge Abstimmung zwischen den beteiligten Versicherern und eine klare vertragliche Regelung – etwa zur Schadenbearbeitung, Nachhaftung oder Kündigung einzelner Beteiligter.

- **Konsortiallösungen.** Gerade bei Großrisiken im Industrie- oder Spezialversicherungsbereich arbeiten mehrere Versicherer gemeinsam in einem Konsortium.
- **Portfoliosteuerung.** Durch gezielte Produktgestaltung und Zeichnungspolitik kann das Unternehmen sein Risikoportfolio diversifizieren – etwa durch geografische Streuung oder Begrenzung der Konzentration bestimmter Risiken (zum Beispiel Elementarsparten in bestimmten Regionen).

4.3 Rückversicherung

Wie im vorhergehenden Kapitel dargestellt, ist die Risikoteilung ein zentrales Element des unternehmerischen Risikomanagements in der Versicherungswirtschaft. Während viele Maßnahmen der Risikobegrenzung innerhalb eines Versicherungsunternehmens stattfinden – etwa durch Selbstbehalte, Portfoliosteuerung oder Mitversicherung – stoßen diese internen Instrumente bei bestimmten Risikoarten und Schadensszenarien an ihre Grenzen. Insbesondere bei hohen Einzelrisiken, Kumulierungsgefahren oder außergewöhnlichen Großschäden besteht die Notwendigkeit, Risiken über das eigene Unternehmen hinaus auf weitere Marktteilnehmer zu verteilen. Genau an dieser Stelle setzt die Rückversicherung an.

Die Rückversicherung ist eine institutionalisierte und vertraglich geregelte Form der Risikoteilung zwischen Versicherungsunternehmen. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen einem Erstversicherer, der originär Versicherungsverträge mit Kunden abschließt, und einem Rückversicherer, der bereit ist, bestimmte Anteile dieses versicherungstechnischen Risikos gegen Zahlung einer Rückversicherungsprämie zu übernehmen.

Die Rückversicherung verfolgt mehrere zentrale Ziele:

- die Begrenzung außergewöhnlicher Schadenbelastungen (zum Beispiel bei Naturkatastrophen oder Großschäden),
- die Stabilisierung der Geschäftsergebnisse durch Glättung von Schadenverläufen,
- die Optimierung der Eigenkapitalauslastung im Hinblick auf aufsichtsrechtliche Anforderungen (zum Beispiel Solvency II),
- und die Erweiterung der Zeichnungskapazität, insbesondere für Großrisiken oder neue Märkte.

Rückversicherung ist somit mehr als ein reines Absicherungsinstrument: Sie ist ein strategischer Bestandteil moderner Unternehmenssteuerung in Versicherungsunternehmen und eng mit dem Risikomanagement, der Kapitalplanung und der Produktpolitik verknüpft.

In den folgenden Abschnitten wird systematisch dargestellt, welche Formen der Rückversicherung existieren, wie Rückversicherungsverträge ausgestaltet werden, welche Akteure auf dem Rückversicherungsmarkt agieren und welche Rolle Rückversicherung im regulatorischen und betriebswirtschaftlichen Kontext spielt.

4.3.1 Definition

Die Rückversicherung ist ein vertraglich geregeltes Versicherungsverhältnis, bei dem ein Versicherungsunternehmen (der sogenannte Zedent oder Erstversicherer) einen Teil seiner übernommenen Risiken auf ein anderes, spezialisiertes Versicherungsunternehmen (den Rückversicherer) überträgt. Ziel ist es, die eigene Risikoexponierung zu reduzieren und so die finanzielle Stabilität und Solvenz des Unternehmens zu sichern.

Rückversicherung ist die Versicherung eines Versicherungsunternehmens.

(Robert Kiln: Reinsurance in practice, London 1991)

Im Kern ist die Rückversicherung also nichts anderes als eine Versicherung der Versicherung: Der Rückversicherer übernimmt gegen Zahlung einer vereinbarten Rückversicherungsprämie einen Teil der Leistungspflicht, die der Erstversicherer gegenüber seinen Kunden eingegangen ist. Tritt ein Schadenfall ein, beteiligt sich der Rückversicherer gemäß den Vertragsbedingungen anteilig oder ab einer bestimmten Schadenhöhe an der Entschädigungsleistung.

Wichtig ist dabei, dass die Rückversicherung kein direktes Rechtsverhältnis zum ursprünglichen Versicherungsnehmer begründet. Das Vertragsverhältnis besteht ausschließlich zwischen dem Erstversicherer und dem Rückversicherer. Der Versicherungsnehmer hat keine Ansprüche gegen den Rückversicherer und erfährt in der Regel auch nicht, ob und in welchem Umfang Rückversicherungen bestehen.

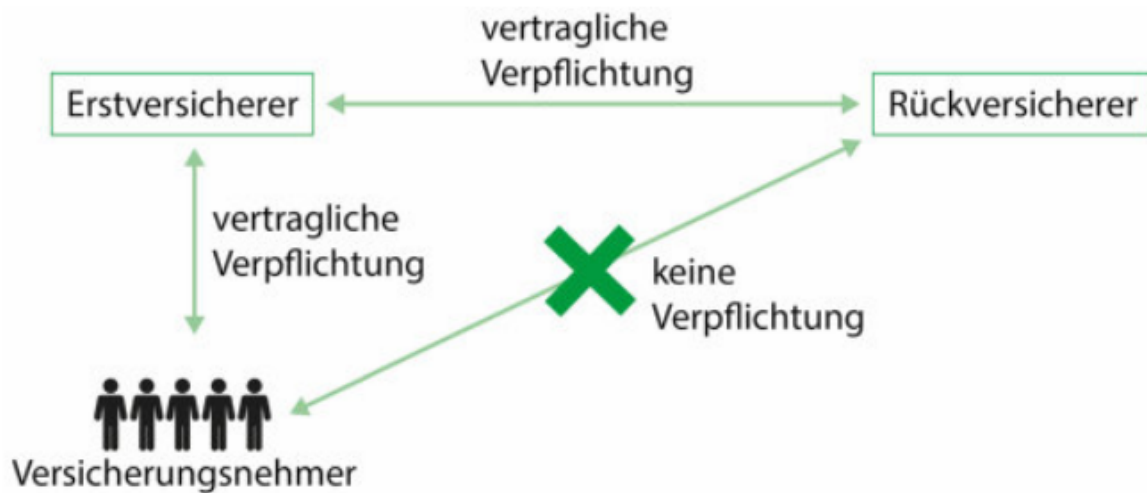


Abbildung 4.1: Vertragsbeziehungen Versicherungsnehmer – Erstversicherer – Rückversicherer

Da Rückversicherer die Risiken vieler unterschiedlicher Erstversicherer übernehmen, verfügen sie in der Regel über ein besonders **breit gestreutes Risikoportfolio**. Durch diese Bündelung entsteht eine hohe **Risikodiversifikation**, sowohl hinsichtlich der versicherten Sparten (zum Beispiel Leben, Schaden, Haftpflicht) als auch der geographischen Verteilung. Der Rückversicherer trägt somit nicht das konzentrierte Risiko eines einzelnen Versicherers oder Marktes, sondern verteilt sein Engagement auf zahlreiche, in Art, Region und Struktur heterogene Risiken. Diese Streuung reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelnes Schadenereignis zu einer existenzbedrohenden Belastung führt – und bildet die Grundlage für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Rückversicherungsgeschäfts.

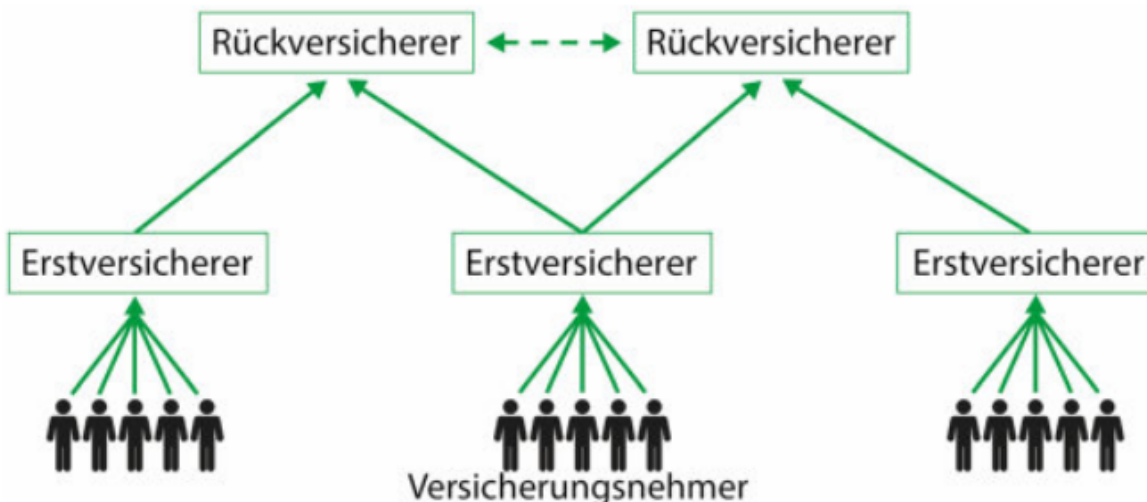


Abbildung 4.2: Verflechtungen in der Versicherungsindustrie

Rückversicherung ist auch ein wesentlicher Bestandteil der internationalen Versicherungslandschaft: Sie ermöglicht den globalen Risikoausgleich. So sind auch Rückver-

sicherungsunternehmen wiederum rückversichert bei anderen Rückversicherern (Retrozession). Dadurch entsteht ein globales Netz an Versicherungs- und Rückversicherungsbeziehungen. Auf diese Weise trägt sie maßgeblich zur **Stabilität des weltweiten Versicherungssystems** bei, insbesondere bei extremen oder systemischen Ereignissen wie Naturkatastrophen, Pandemien oder Terroranschlägen.

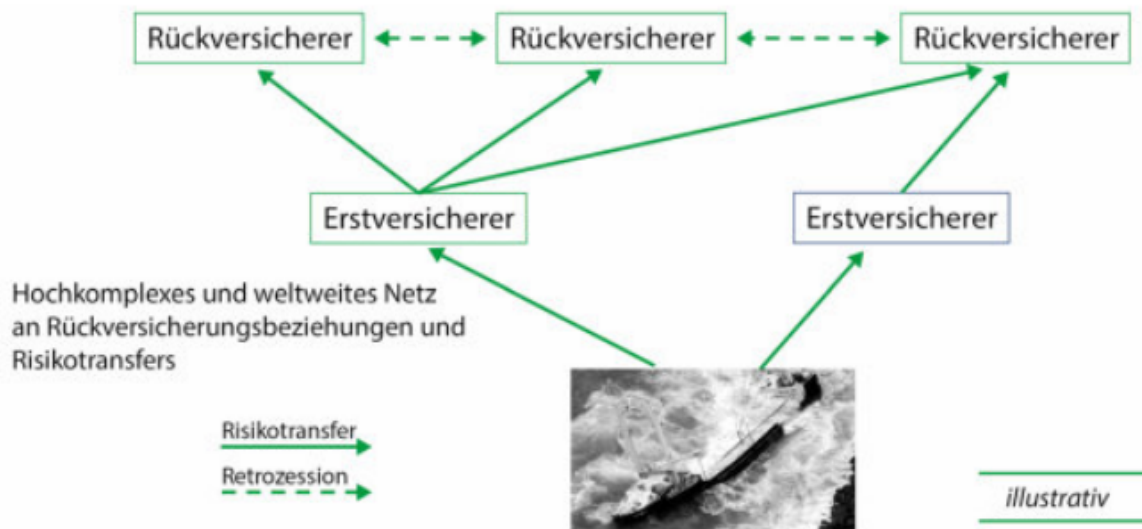


Abbildung 4.3: Weltweites Netz an Rückversicherungsbeziehungen

Rückversicherungsverträge können sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Einige der typischen Gestaltungsparameter werden wir in diesem Kapitel näher kennenlernen.

4.3.2 Vertragsformen in der Rückversicherung

Ein zentrales Unterscheidungskriterium bei Rückversicherungsverträgen ist die Frage, wie der Risikotransfer zwischen Erst- und Rückversicherer organisiert wird. Dabei wird klassisch zwischen zwei Grundformen unterschieden: der fakultativen Rückversicherung und der obligatorischen Rückversicherung. Beide Vertragsformen verfolgen das gemeinsame Ziel, Risiken zu teilen – unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Umfang, Verhandlungsaufwand und Automatisierungsgrad.

Fakultative Rückversicherung

Die fakultative Rückversicherung ist eine einzelvertragliche Absicherung für ein spezifisches Risiko oder einen konkreten Versicherungsvertrag. Der Erstversicherer bietet dem Rückversicherer ein einzelnes Risiko zur Rückversicherung an – dieser kann es annehmen oder ablehnen. Eine Verpflichtung zur Übernahme besteht nicht.

Merkmale der fakultativen Rückversicherung:

- **Risikospezifisch:** Jeder Rückversicherungsvertrag bezieht sich auf genau ein Risiko oder einen Vertrag.
- Individuelle Prüfung: Der Rückversicherer prüft jedes Risiko separat und entscheidet im Einzelfall.
- **Hoher Aufwand:** Die Verhandlung, Risikoprüfung und Dokumentation erfolgt individuell und ist aufwändig.
- **Hohe Flexibilität:** Der Erstversicherer kann gezielt Risiken rückversichern, die besonders groß, komplex oder ungewöhnlich sind.

Die fakultative Rückversicherung wird insbesondere in folgenden Fällen eingesetzt:

- Bei Einzelrisiken mit sehr hoher Versicherungssumme, etwa großer Industrieanlagen oder Spezialrisiken (zum Beispiel Flugzeuge, Kraftwerke).
- Wenn ein Risiko nicht in bestehende Rückversicherungsverträge passt.

Die fakultative Rückversicherung ermöglicht es dem Erstversicherer, sehr individuell auf einzelne Risiken zu reagieren – eignet sich aber aufgrund des administrativen Aufwands nicht für die breite Masse des Geschäfts.

Obligatorische Rückversicherung

Bei der obligatorischen Rückversicherung schließen der Erst- und der Rückversicherer einen Rahmenvertrag, der die Rückversicherung ganzer Risikoarten oder -segmente regelt. Der Rückversicherer verpflichtet sich vertraglich, alle Risiken, die bestimmten Kriterien entsprechen, automatisch zu übernehmen.

Merkmale der obligatorischen Rückversicherung:

- **Standardisiert und systematisch:** Der Vertrag deckt einen definierten Bestand oder eine Sparte ab.
- **Automatischer Risikotransfer:** Risiken müssen nicht einzeln vorgelegt oder genehmigt werden.
- **Geringer administrativer Aufwand** im operativen Geschäft.
- **Langfristige Zusammenarbeit** zwischen Erst- und Rückversicherer.

Voraussetzung ist eine detaillierte vertragliche Regelung, die beispielsweise folgende Punkte festlegt:

- Art und Umfang der gedeckten Risiken (zum Beispiel Wohngebäudeversicherungen mit Versicherungssummen bis x €),
- Beteiligungsquote des Rückversicherers,
- Laufzeit und Kündigungsmöglichkeiten.

Obligatorische Rückversicherungsverträge sind vor allem bei großvolumigen, standardisierten Versicherungsprodukten sinnvoll, zum Beispiel in der Sachversicherung von Wohngebäuden oder im Kfz-Bereich. Sie ermöglichen einen effizienten, automatisierten Risikotransfer und entlasten das Underwriting und die Rückversicherungsabteilung im Tagesgeschäft.

4.3.3 Vertragsarten in der Rückversicherung

Neben der Frage, ob ein Rückversicherungsvertrag fakultativ oder obligatorisch gestaltet ist, unterscheidet man im Rückversicherungsgeschäft vor allem nach der Art der Risiko- und Schadenverteilung. Dabei ist die zentrale Unterscheidung, ob sich der Rückversicherer anteilig am Risiko und an der Prämie beteiligt – oder erst ab einer bestimmten Schadenhöhe in die Leistungspflicht eintritt.

Dementsprechend wird zwischen proportionaler Rückversicherung und nicht-proportionaler Rückversicherung unterschieden. Beide Vertragsarten erfüllen unterschiedliche Funktionen im Risikomanagement des Erstversicherers und werden je nach Geschäftsfeld, Risikoart und Zielsetzung eingesetzt.

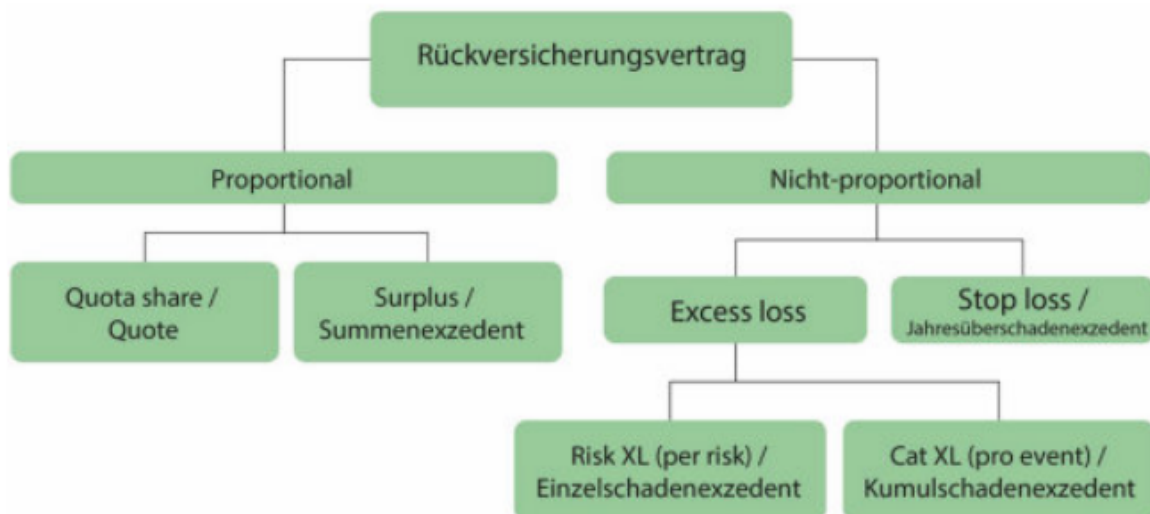


Abbildung 4.4: Übersicht über die traditionellen Rückversicherungs-Vertragsarten

Proportionale Rückversicherung

Bei der proportionalen Rückversicherung übernimmt der Rückversicherer einen festen Anteil („Proportion“) an einem Versicherungsrisiko – und zwar sowohl an den Prämieinnahmen als auch an den Schadenleistungen. Die Beteiligung erfolgt also „im gleichen Verhältnis“ (pro rata). Der Maßstab für die Berechnung des „festen Anteils“ stellt die Versicherungssumme dar.

Es handelt sich um einen gleichmäßigen Risikotransfer: Der Rückversicherer trägt denselben prozentualen Anteil an allen relevanten Positionen – Prämien, Schäden, Verwaltungskosten und Rückstellungen – wie der Erstversicherer.

Dadurch eignen sich proportionale Verträge besonders für standardisierte Risiken mit gleichmäßiger Schadenverteilung, etwa in der Haftpflichtversicherung, Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung. Sie sind auch sinnvoll zur Kapazitätserweiterung – wenn der Erstversicherer mehr Geschäft zeichnen möchte, als seine eigene Risikotragfähigkeit zulässt.

Typische Beispiele für eine proportionale Rückversicherung ist die Quotenrückversicherung (Quota Share) und der Summenexzedentenvertrag (Surplus). Da das Rückversicherungsgeschäft international aufgestellt ist, werden auch häufig die englischen Begrifflichkeiten „Quota share“ und „Surplus“ verwendet.

Quota Share

Beim Quota Share erfolgt die anteilige Aufteilung aller Risiken innerhalb eines definierten Portfolios nach einem festen, vertraglich vereinbarten Prozentsatz. Das bedeutet: Sowohl Prämien als auch Schäden werden konsequent im gleichen Verhältnis zwischen Erst- und Rückversicherer geteilt – unabhängig von der Höhe der einzelnen Versicherungssummen oder individuellen Risikomerkmale.

Die Haftung des Rückversicherers ist dabei durch eine vertraglich festgelegte Höchstversicherungssumme begrenzt. Sollte ein einzelnes Risiko eine Versicherungssumme aufweisen, die über diesem Limit liegt, verbleibt der übersteigende Teil vollständig beim Erstversicherer. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Rückversicherer nicht unbegrenzt haftet.

Ein konkretes Beispiel verdeutlicht die Funktionsweise: In der folgenden Abbildung ist ein Quota Share dargestellt, bei dem der Rückversicherer 80 % des Risikos übernimmt, während der Erstversicherer 20 % behält. Dieses Verhältnis wird auf alle Risiken angewendet, die unter den Geltungsbereich des Vertrags fallen – zum Beispiel eine bestimmte Sparte oder ein regional abgegrenzter Bestand.

Die Folgen dieses festen Verhältnisses sind:

- Der Rückversicherer erhält 80 % der verdienten Prämien des betreffenden Portfolios vom Erstversicherer,
- und beteiligt sich im Gegenzug mit 80 % an allen entstandenen Schäden.

Diese Form der Rückversicherung eignet sich insbesondere für homogen strukturierte Portfolios mit standardisierten Produkten. Sie ist einfach kalkulierbar, effizient in der Verwaltung und ermöglicht dem Erstversicherer eine klare Steuerung seiner Risiko- und Kapitalbelastung.

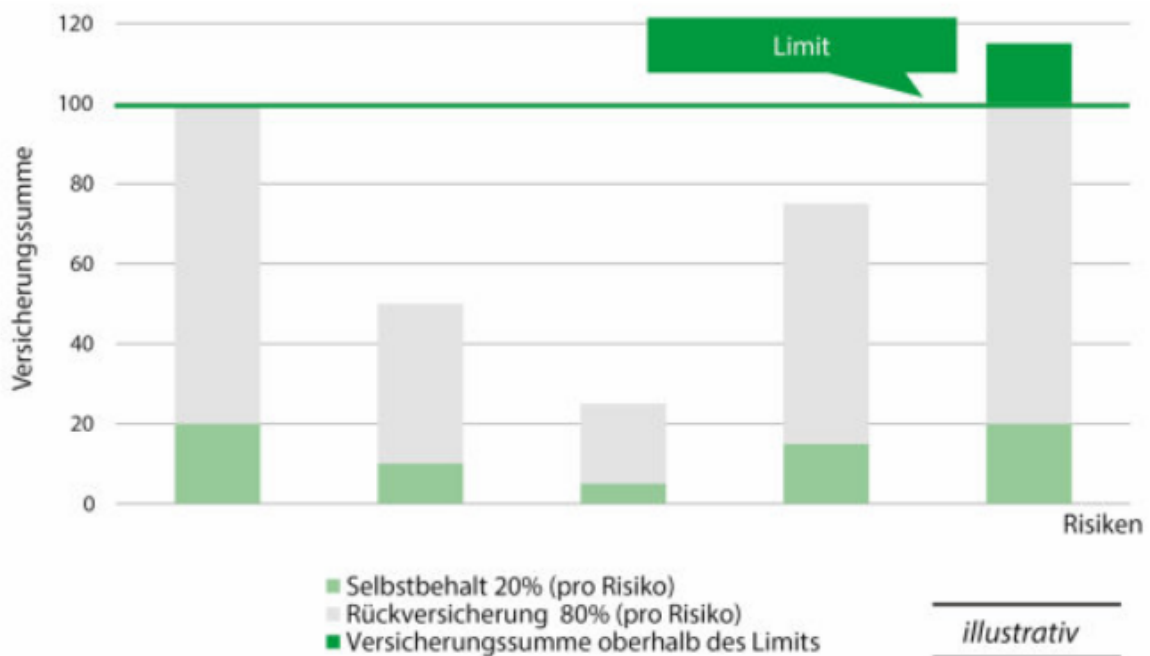


Abbildung 4.5: Funktionsweise des Quota Share

Damit ergeben sich für den Quota Share folgende Vor- und Nachteile.

Vorteile:

- Proportionale Verringerung des versicherungstechnischen Risikos beim Erstversicherer
- Einfache Verwaltung
- Rückversicherung trägt jedes Risiko mit
- Schutz gegen Irrtums- und Änderungsrisiken (zum Beispiel Inflation)

Nachteile:

- Keine Homogenisierung eines (heterogenen) Portefeuilles
- Beteiligung des Rückversicherers am meist stabileren Klein- und Mittelgeschäft

Ein Quota Share wird oft für große und überwiegend homogene Versicherungsbestände sowie für Bestands-Aufbauphasen zu Zwecken der Finanzierung verwendet. Auch bei neuartigen Risiken, bei denen dem Erstversicherer die „Erfahrung“ fehlt, ist ein Quota Share eine sinnvolle Rückversicherungsform.

Surplus

Beim **Surplus** unterscheidet sich die Beteiligung des Rückversicherers pro Risiko beziehungsweise Versicherungssumme. Hierbei existiert ein Selbstbehalt des Erstversicherer – auch Maximum genannt – bis zu dem der Erstversicherer die Haftung selbst

trägt. Die darüber hinaus gehende Haftung wird dann bis zu einem definierten Limit zwischen Erst- und Rückversicherer aufgeteilt. Somit ergeben sich unterschiedliche Proportionen für unterschiedliche Versicherungssummen in einem Portfolio.

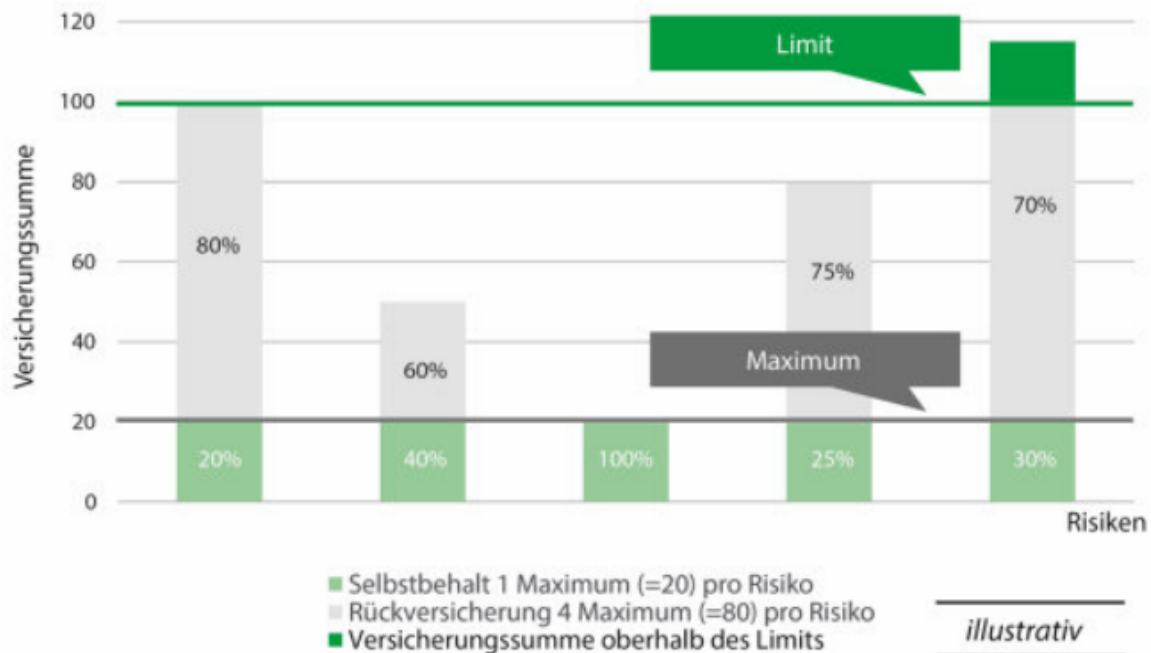


Abbildung 4.6: Funktionsweise des Surplus

Für die Berechnung eines Surplus-Vertrags werden zwei zentrale Parameter festgelegt: das sogenannte Maximum und der daraus abgeleitete Exzedent (auch als Haftungstrecke bezeichnet). Das Maximum gibt an, bis zu welcher Versicherungssumme der Erstversicherer ein Risiko vollständig auf eigene Rechnung übernimmt. Der Exzedent beschreibt die Höhe, bis zu der der Rückversicherer darüber hinaus haftet – und wird als Vielfaches des Maximums definiert.

In unserem Beispiel beträgt das Maximum 20. Das vertraglich vereinbarte Limit – also die maximal rückversicherbare Versicherungssumme – liegt bei 100. Der Exzedent ergibt sich somit aus der Differenz zwischen Limit und Maximum:

$$100 - 20 = 80.$$

Da 80 einem Vielfachen von vier Maxima entspricht, beträgt der Exzedent 4 Surplus-Linien.

Basierend auf diesem Verhältnis wird für jedes versicherte Risiko die Anteilskomponente zwischen Erst- und Rückversicherer individuell berechnet. Maßgeblich ist dabei die Relation des Maximums zur tatsächlichen Versicherungssumme.

Ein Beispiel: Ein Risiko mit einer Versicherungssumme von 50 wird gezeichnet. Das Maximum des Erstversicherers liegt bei 20, somit ergibt sich:

$20 \div 50 = 0,4$ beziehungsweise 40 % → Anteil des Erstversicherers, 60 % verbleiben beim Rückversicherer.

Diese Proportionsberechnung dient anschließend als Grundlage für die gesamte Vertragsabwicklung. Das bedeutet:

- 60 % der Prämieinnahmen aus diesem Vertrag werden an den Rückversicherer abgeführt.
- Im Schadenfall übernimmt der Rückversicherer 60 % der Leistungen, unabhängig von der Höhe des konkreten Schadens.

Das gilt auch für kleinere Schäden, die unterhalb des Maximums liegen – etwa ein Schaden in Höhe von 10. Auch hier trägt der Rückversicherer 60 %, obwohl der Erstversicherer das Risiko in dieser Schadenhöhe allein abdecken könnte. Entscheidend ist nicht die absolute Schadenhöhe, sondern das einmal berechnete Proportionsverhältnis.

Damit ergeben sich für den Surplus folgende Vor- und Nachteile.

Vorteile:

- Homogenisierung des Portefeuilles
- Stabiles Klein- und Mittelgeschäft bleibt im Selbstbehalt des Erstversicherers, aber kein Schutz gegen Kumulrisiken
- Schutz gegen Schwankungsrisiko

Nachteile:

- Höherer administrativer Aufwand
- Gefahr einer adversen Selektion
- Verlauf beim Rückversicherer schwankungsanfälliger

Der Surplus kommt insbesondere bei heterogenen Versicherungsbeständen und bei Beständen mit Großschadenpotential zum Einsatz.

Quotierung proportionale Rückversicherung

Die vom Erstversicherer an den Rückversicherer zu zahlende Rückversicherungsprämie wird bei proportionalen Rückversicherungsverträgen, wie dem Quota-Share oder Surplus-Vertrag, zunächst auf Basis des vereinbarten Proportionsverhältnisses berechnet. Der Rückversicherer erhält also einen festen Anteil an der vom Erstversicherer eingenommenen Originalprämie – entsprechend seinem Risikoanteil.

Zusätzlich dazu sind in solchen Verträgen üblicherweise zwei weitere Komponenten enthalten, die finanziell zugunsten des Erstversicherers wirken:

1. **Rückversicherungsprovision.** Diese Zahlung stellt eine Art Kostenerstattung dar: Der Rückversicherer vergütet dem Erstversicherer einen Teil der abgeführten Prämie, um dessen Vertriebskosten, Verwaltung und Schadenbearbeitung abzudecken. Da der Erstversicherer weiterhin den direkten Kundenkontakt hält, die Policing übernimmt und die Schadenregulierung durchführt, erhält er durch die Provision eine angemessene Kompensation für diese Aufgaben.
2. **Gewinnbeteiligung.** Zusätzlich zur Provision kann im Rückversicherungsvertrag eine Gewinnbeteiligung vereinbart werden. Diese kommt zum Tragen, wenn der Rückversicherer mit dem übernommenen Bestand einen versicherungstechnischen Überschuss erzielt – also wenn die abgeführte Prämie die Schaden- und Kostenquote übersteigt. In diesem Fall wird ein Teil des Gewinns an den Erstversicherer ausgeschüttet. Dadurch entsteht ein Anreizsystem, das den Erstversicherer motiviert, ein qualitativ hochwertiges Underwriting zu betreiben und eine effiziente Schadenbearbeitung sicherzustellen.

In der Summe ergibt sich für den Rückversicherer ein Nettoeinnahmenbetrag, der unter dem Bruchteil der ursprünglichen Prämie liegt – weil er sowohl Provisionen zahlt als auch eine mögliche Gewinnbeteiligung einplant. Umgekehrt profitiert der Erstversicherer durch die Rückversicherungsbeteiligung nicht nur von Risikoreduzierung, sondern auch von einer finanziellen Rückvergütung, die seine Kosten und Anreize im operativen Geschäft berücksichtigt.

Nicht-proportionale Rückversicherung

Während bei der proportionalen Rückversicherung Prämien und Schäden in einem festen Verhältnis zwischen Erst- und Rückversicherer geteilt werden, basiert die nicht-proportionale Rückversicherung auf einem gänzlich anderen Prinzip: Hier steht nicht die anteilige Beteiligung an jedem Risiko im Vordergrund, sondern die Übernahme von Schadenbelastungen.

Bei der nicht-proportionalen Rückversicherung tritt der Rückversicherer erst dann in Leistung, wenn die Schäden eine vordefinierte Schwelle überschreiten. Bis zu dieser Grenze trägt der Erstversicherer die Schadenlast allein. Die vertraglich vereinbarten Schwellenwerte werden häufig als Priorität oder Selbstbehalt des Erstversicherers bezeichnet. Der Rückversicherer sichert demnach nicht das gesamte Risiko ab, sondern nur die Schadenexzedenten oberhalb dieser Schwelle – und oft auch nur bis zu einer bestimmten Höchstgrenze, dem sogenannten Limit oder Plafond.

Diese Rückversicherungsform hat sich insbesondere zur Absicherung gegen Großschäden, Kumulrisiken oder außergewöhnliche Schadenjahre bewährt. Sie dient in erster Linie der Ergebnisstabilisierung und der Begrenzung finanzieller Extrembelastungen – nicht der gleichmäßigen Risikoteilung wie bei proportionalen Verträgen.

Charakteristisch für die nicht-proportionale Rückversicherungen ist: